

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강(NEW)



1

- 3과목 2편 - 자본시장법 및 금융위 규정 (11문항)

2

❖ 자본시장법 (11문항)

기본서 목차	비고
제1장 금융투자상품 및 금융투자업	
제2장 금융투자업자에 대한 규제·감독	
제3장 금융투자업별 영업행위규제	
제4장 공시제도(발행시장, 유통시장)	
제5장 인수합병관련제도(공개매수, 5%rule)	
제6장 불공정거래 규제	
제7장 금융기관 검사 및 제재규정	
제8장 자본시장조사 업무규정	

3

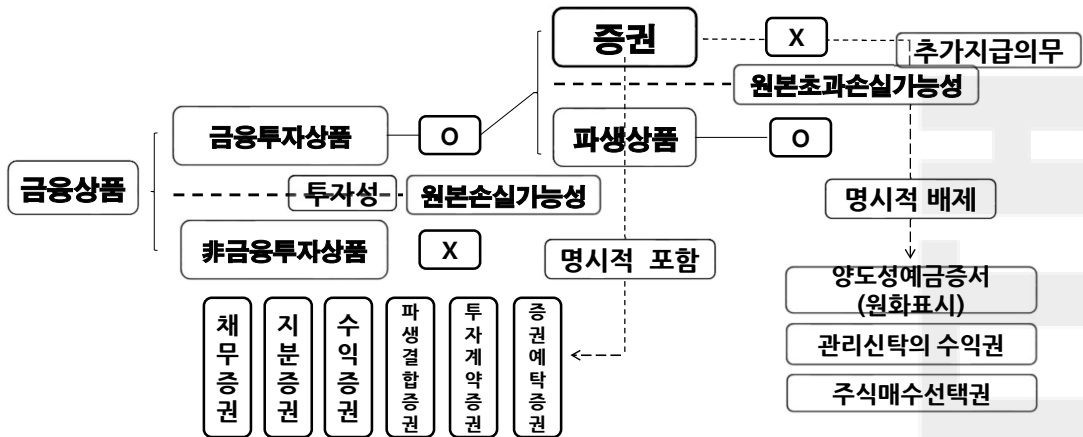
❖ 기출 Map (3~4배수)

금융투자상품 정의	6가지 증권 정의	금융투자업 적용배제	인가등록 대상	자산건전성 규제	
순자본비율 규제	적기시정조치(1)	적기시정조치(2)	긴급조치 발동사유	위험관리구축	
경영공시	투자매매·중개업자 영업행위규제	신용공여 규제	투자자예탁금 별도예치제도	집합투자기구 운용제한	금전 차입·대여
이해관계인 거래제한	성과보수 제한	의결권 제한	집합투자업자 수시공시	집합투자재산 보고기간	집합투자 정의
수익증권 발행(1)	수익증권 발행(2)	환매금지형(1)	환매금지형(2)	특수한 형태 집합투자기구	펀드 환매
시가·공정가	기준가격 과표가격	이익금 분배	기준가격 적정성평가	집합투자기구 평가회사	일반사무관리회사
투자일임업자 금지행위(1)	투자일임업자 금지행위(2)	증권신고서	간주모집	전매제한조치	
예외적 인출사유	투자설명서	증권분석기관	공개매수	5% Rule	내부자거래 규제대상자
시장질서 교란행위	금융기관검사규정	자본시장조사규정			

4

PART 1: 금융투자상품 및 금융투자업 개념

❖ 금융투자상품의 3단계 정의(포괄적정의/명시적포함/명시적배제)



5

✓ ‘금융투자상품’의 정의 (포괄적 정의)

- (1) 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로
- (2) 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것(‘금전’)을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서,
- (3) 그 권리를 취득하기 위해 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 총액을 초과하게 될 위험(‘투자성’)이 있는 것

지급총액 > 회수총액 → 투자성이 있는 것

↓
금융투자상품은 투자성이 있는 것이다

6

1 금융투자상품에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적이 있어야 한다.
- ② 원화표시CD나 관리신탁의 수익권은 금융투자상품에서 제외된다.
- ③ 원본초과손실가능성이 있으면 증권이다.
- ④ 취득 이후에 추가적인 지급의무를 부담할 수 있는 금융투자상품은 파생상품이다.

③ 원본초과손실가능성이 있는 것 → 파생상품
(추가지급의무가 있는 것)

7

2022.06
기출복원

자본시장법상 금융투자상품의 정의에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① '금융상품의 권리를 취득하기 위해서 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 초과하게 될 위험'이 있는 것은 파생상품이다.
- ② 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 금융투자상품은 증권이다.
- ③ 주식매수선택권은 자본시장법상의 금융투자상품으로 인정되지 않는다.
- ④ 발행인에 의하여 원금이 보장되나 유통과정에서 원금손실이 발생할 수 있는 증권은 채무증권이다.

①은 '투자성'의 정의이다.
-투자성이 있는 금융상품은 '금융투자상품'이다.

8

2022.02
기출복원

금융투자상품에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자본시장법은 금융투자상품을 투자성이 있는 것으로서 포괄적으로 정의한다.
- ② 자본시장법상 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 금융투자상품으로 정의되는 것은 증권이다.
- ③ 원화로 표시된 양도성예금증서는 유통과정에서 손실이 발생할 수 있으므로 자본시장법상 금융투자상품으로 분류된다.
- ④ 파생상품은 거래소 시장의 거래여부에 따라서 장내파생상품과 장외파생상품으로 구분된다.

▶ '원화표시 CD'는 유통과정에서 손실이 발생할 수 있는 위험이 존재하지만, 만기가 짧아 금리 변동에 따른 가치변동이 크지 않으며, 사실상 예금에 준하여 취급되기 때문임, 기본서 3권 p153).

9

❖ 증권의 6가지 종류

✓ 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 금융투자상품 → 증권

- (1) 채무증권: 지급청구권이 표시된 증권, 발행인에 의하여 원금이 보장되지만 유통과정에서 원금손실이 발생할 수 있는 증권(∴ 사적인 금전채권은 채무증권이 아님).
- (2) 지분증권: 법률에 의해 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 상법상 합자회사/유한회사/유한책임회사/합자조합/익명조합의 출자지분, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 출자지분 또는 출자지분을 취득할 권리가 표시된 증권(cf. 합명회사 지분/무한책임사원의 지분은 범위에서 제외)
- (3) 수익증권: 금전신탁의 수익증권, 투자신탁의 수익증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 신탁의 수익권이 표시된 것.
- (4) 투자계약증권: 특정 투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 증권
- (5) 파생결합증권: 기초자산의 가격/이자율/지표/단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 증권 (ELS, ELW, DLS, CLN 등)
- (6) 증권예탁증권: 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권을 예탁받은 자가 그 예탁받은 증권이 발행된 국가 외의 국가에서 발행한 것으로서 그 예탁받은 증권에 관련된 권리가 표시된 증권이다(ADR, GDR, EDR, KDR).

10

2

타인이 수행하는 공동사업에 투자하고 그 결과에 따른 손익을 귀속 받는 계약상의 권리가 표시된 것은?

- ① 채무증권
- ② 지분증권
- ③ 투자계약증권
- ④ 파생결합증권

11

2022.06
기출복원

금융투자상품의 정의와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- ()은 특정투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 증권이다.
- ()은 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 증권이다.

- ① 수익증권-파생상품
- ② 수익증권-파생결합증권
- ③ 투자계약증권-파생상품
- ④ 투자계약증권-파생결합증권

[키워드] 투자계약증권 - 공동사업
파생결합증권 - 연계하여

12

2023.02
기출복원

금융투자상품의 종류와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

()은 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 증권을 말한다.

- ① 수익증권
- ② 파생결합증권
- ③ 파생상품
- ④ 증권예탁증권

② 파생결합증권의 정의에 해당한다.

13

✓ 증권의 6가지 종류에서 '제외되는 것'

채무증권

양도성예금증서 제외

사적인 금전채권→ 제외

지분증권

주식선택권 제외

합명회사 지분/무한책임사원의 지분→제외

수익증권

관리신탁의 수익권 제외

투자계약증권

파생결합증권

증권예탁증권

14

3

다음 중 자본시장법상 금융투자상품으로 인정되지 않는 것을 모두 묶은 것은?

- 가. 원화표시 CD(양도성예금증서)
- 나. 주식매수선택권(스톡옵션)
- 다. 관리형 신탁의 수익권
- 라. 사적인 금전채권

- ① 가, 나, 다
- ② 나, 다, 라
- ③ 가, 다, 라
- ㉠ 가, 나, 다, 라

‘가/나/다’는 금융투자상품의 포괄주의 정의상 ‘명시적 배제’를 통해 금융투자상품에서 제외된 것이며, ‘라’는 그 성질상 채무증권에서 포함되지 않으므로(유통성 부족) 금융투자상품에서 제외된다.

15

❖ 6가지 금융투자업

- (1) 투자매매업: 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것
- (2) 투자중개업: 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것
- (3) 집합투자업: 2인 이상의 투자자로부터 모은 금전 또는 여유자금을 투자자로부터 일상적인 지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하여 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 집합투자를 영업으로 하는 것
- (4) 투자자문업: 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기에 대한 투자판단에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것
- (5) 투자일임업: 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것
- (6) 신탁업: 금전 등의 재산권을 위탁자로부터 위탁받고 수익자를 위해 신탁재산을 운용·관리하는 신탁을 영업으로 하는 것

16

4 다음 설명에 해당되는 '금융투자업'은?

누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

- ㉠ 투자매매업
- ㉡ 투자중개업
- ㉢ 집합투자업
- ㉣ 투자일임업

자기의 계산으로 금융투자상품을 매수·매도 → 상품운용(Dealing업무)
 증권발행 → ELS, ELW의 발행
 증권인수 → 발행중개과정에서의 총액인수 등의 인수업무
 (Underwriting업무)

17

❖ 6가지 금융투자업의 '적용이 배제'되는 경우

- (1) 투자매매업의 적용이 배제되는 경우
 - ▶ 투자매매업 업무: 발행, 인수
 - '투자신탁 수익증권/투자성있는 예금·보험/특정 파생결합증권을 발행하는 경우'를 제외한 증권을 자기가 발행하는 경우
 - 한국은행이 공개시장조작을 하는 경우
 - (2) 투자중개업의 적용이 배제되는 경우
 - ▶ 투자중개업 업무: 투자권유, 매매중개
 - 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 경우
 - 거래소가 증권시장 및 파생상품시장을 개설, 운영하는 경우
 - (3) 집합투자업의 적용이 배제되는 경우
 - ▶ 집합투자업 업무: 모아서 운용, 배분
 - 투자자예탁금의 예치, 신탁업무
 - 종금사의 어음관리계좌(CMA) 업무
- ✓ '배제'의 취지: 해당 업무의 본질상 특정 금융투자업에 속할 수 있으나, 이를 배제해 줌으로써 해당 업무가 원활하게 수행될 수 있도록 함(규제완화)
- ▶ 인가·등록 없이도 업무수행 가능

18

❖ 6가지 금융투자업의 적용이 배제되는 경우

- (4) 투자자문업의 적용이 배제되는 경우 ▶ 투자자문업 업무: 투자자문
- 불특정 다수를 대상으로 한 발행, 송신, 간행물, 방송 등을 통해서 조언을 하는 경우 유사투자자문업
 - 역외 영업특례에 해당하는 역외 투자자문업
 - 펀드평가회사, 회계사 등 해당 법령에 따라 자문용역을 수행하는 자가 해당 업무와 관련된 분석 정보를 제공하는 경우
- (5) 투자일임업의 적용이 배제되는 경우 ▶ 투자일임업 업무: 투자일임
- 투자중개업자가 투자자의 매매주문을 받아 이를 처리하는 과정에서 투자판단의 전부나 일부를 위임받을 필요가 있는 경우
- [예] 투자자가 금융투자상품의 매매거래일과 그 매매거래분의 총매매 수량이나 총매매 지정 금액을 지정한 경우로서 투자자로부터 그 지정범위에서 금융투자상품의 수량·가격·시기에 대한 투자판단의 일임을 받는 경우
- (6) 신탁업의 적용이 배제되는 경우 ▶ 신탁업: 신탁재산 운용, 배분
- 법률에 따른 담보부사채에 관한 신탁업, 법률에 따른 저작권신탁관리업

19

5

금융투자업의 적용배제에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 것은 투자중개업에 해당하지 않는다.
- ② 종금사가 어음관리계좌를 판매하고 운용하기 위해서는 집합투자업의 인가를 받아야 한다.
- ③ 유사투자자문업은 투자자문업의 적용이 배제된다.
- ④ 한국은행이 공개시장조작을 하는 경우는 투자매매업의 적용이 배제된다.

② 종금사의 어음관리계좌(CMA)에 대한 업무는 집합투자업의 적용이 배제된다.

20

2024.03
기출복원

금융투자업의 적용배제에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자기 계산으로 투자신탁의 수익증권을 발행하는 것은 투자매매업에 해당된다.
- ② 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 것은 투자중개업에 해당하지 않는다.
- ③ 종금사가 어음관리계좌를 판매하고 운용하기 위해서는 집합투자업의 인가를 받아야 한다.
- ④ 집합투자기구평가회사, 채권평가회사, 공인회계사 등 해당 법령에 따라 자문용역을 제공하고 있는 자가, 해당 업무와 관련된 분석정보를 제공하는 경우는 투자자문업으로 보지 않는다.

③ 종금사의 어음관리계좌(CMA)에 대한 업무는 집합투자업의 적용이 배제된다.

21

2023.06
기출복원

다음 중 금융투자업의 적용이 배제되는 경우가 아닌 것은?

- ① 투자신탁 수익증권, 투자성 있는 예금·보험 및 파생결합증권을 자기가 발행하는 경우
- ② 한국은행이 공개시장조작을 하는 경우
- ③ 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 경우
- ④ 종합금융회사가 어음관리계좌(CMA) 업무를 취급하는 경우

① '투자신탁 수익증권, 투자성 있는 예금·보험 및 파생결합증권'을 제외한 다른 증권을 자기가 발행하는 경우는 투자매매업의 적용이 배제된다.

22

❖ 기출 Map (3~4배수)

금융투자상품 정의	6가지 증권 정의	금융투자업 적용배제	인가등록 대상	자산건전성 규제	
순자본비율 규제	적기시정조치(1)	적기시정조치(2)	긴급조치 발동사유	위험관리구축	
경영공시	투자매매·중개업자 영업행위규제	신용공여 규제	투자자예탁금 별도예치제도	집합투자기구 운용제한	금전 차입·대여
이해관계인 거래제한	성과보수 제한	의결권 제한	집합투자업자 수시공시	집합투자재산 보고기간	집합투자 정의
수익증권 발행(1)	수익증권 발행(2)	환매금지형(1)	환매금지형(2)	특수한 형태 집합투자기구	펀드 환매
시가·공정가	기준가격 과표가격	이익금 분배	기준가격 적정성평가	집합투자기구 평가회사	일반사무관리회사
투자일임업자 금지행위(1)	투자일임업자 금지행위(2)	증권신고서	간주모집	전매제한조치	
예외적 인출사유	투자설명서	증권분석기관	공개매수	5% Rule	장외거래
내부자거래 규제대상자	시장질서 교란행위	금융기관검사규정	자본시장조사규정		

23

PART 2: 금융투자업자에 대한 규제·감독

❖ 인가와 등록

	인가대상	등록대상
채권채무관계	투자매매업	투자자문업
	투자중개업	투자일임업
고객자산 수탁관계	집합투자업	온라인소액투자중개업
	신탁업	일반 사모집합투자업

인가대상은 등록대상에 비해 위험도가 높은 업무로서,
더 엄격한 요건을 적용한다(인가요건 > 등록요건).
▶ 최저자기자본 요건: 인가대상 금융투자업은 등록대상에
비해 더 많은 최저자기자본을 갖추어야 함

24

6

자본시장법상 금융투자업 신규진입 시 인가를
요건으로 하는 업무로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투자매매업
- ② 투자중개업
- ③ 투자자문업 → 투자자문업, 투자일임업은 등록
- ④ 집합투자업

25

2022.02
기출복원

자본시장법상 금융투자업을 영위하기 위해서는
금융위로부터 인가 또는 등록을 받아야 하는 바,
다음 중 등록대상 금융투자업이 아닌 것은?

- ① 신탁업
- ② 투자일임업
- ③ 온라인소액투자중개업
- ④ 일반 사모집합투자업

※ 인가대상 vs 등록대상

- (1) 인가대상: 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 신탁업
- (2) 등록대상: 투자일임업, 투자자문업, 일반 사모집합투자업, 온라인소액투자중개업

26

✓ 건전성 규제: 자산건전성규제, 재무건전성 규제

❖ 자산건전성 분류와 총당금 최소적립한도

‘고정이하(고정/회수의문/추정손실)’

정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
0.5%	2%	20%	75%	100%
▶ 콜론, 환매조 건부매수, 정형화된 거래미수금→적립제외		▶ 매분기말 현재 ‘고정이하’로 분류된 채권에 대해서 적절한 회수예상가액을 산정해야 함 그리고 ‘회수의문/추정손실’로 분류된 자산은 조기에 상각하여 자산의 건전성을 확보해야 함		

22.5%

5단계

정상	500
요주의	300
고정	200
회수의문	100
추정손실	50

27

7

자산건전성 규제에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 금융투자업자는 매분기마다 자산 및 부채에 대한 건전성을 ‘정상, 고정, 회수의문, 추정손실’의 4단계로 분류한다.
- ② 매분기말 ‘고정이하’로 분류된 자산에 대해서는 적절한 회수예상가액을 산정해야 한다.
- ③ 회수의문, 추정손실에 대해서는 자산을 조기에 상각하여 자산의 건전성을 확보해야 한다.
- ④ 금융투자업자는 자산건전성 분류기준의 설정 및 변경, 동 기준에 따른 자산건전성 분류결과 및 대손충당금 등 적립결과를 감독원장에게 보고해야 한다.

5단계: 정상/요주의/고정/회수의문/추정손실

28

2023.06
기출복원

자산건전성 규제에 대한 설명이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 금융투자업자는 매 분기마다 자산 및 부채에 대한 건전성을 '정상, 요주의 등'의 4단계로 분류하여야 한다.
- 나. 고정이하로 분류된 채권은 부실채권을 의미하므로 조기에 상각하여 자산의 건전성을 확보하여야 한다.
- 다. 한국채택국제회계기준에 따라 적립한 대손충당금 적립액이 감독규정상의 적립기준(정상은 100분의 0.5, 요주의는 100분의 2 등)에 미달할 경우, 그 미달액은 대손준비금으로 적립하여야 한다.

- ㉠ 가, 나
- ㉡ 나, 다
- ㉢ 가, 다
- ㉣ 가, 나, 다

틀린 항목은 '가, 나'이다.

가: '정상/요주의/고정/회수의문/추정손실'의 5단계로 분류한다.

나: 고정이하 자산(고정/회수의문/추정손실)에 대해서 적절한 회수예상가액을 산정해야 하며, 이 중에서 '회수의문/추정손실'로 분류되는 자산에 대해서는 조기에 상각하여 자산의 건전성을 확보해야 한다

다: 고정자산이 100억원, IFRS상 대손충당금이 7억원일 때, 대손준비금으로 13억원을 적립해야 한다(고정자산에 대한 충당금 최소적립한도는 20%).

29

✓ 건전성 규제: 자산건전성규제, 재무건전성 규제

❖ 순자본비율과 '적기시정조치' 발동

$$✓ \text{순자본비율} = \frac{(\text{영업용순자본} - \text{총위험액})}{\text{필요유지자기자본}} \times 100\%$$

▶ 영업용순자본 비율
(영업용순자본 / 총위험액)



✓ 금융투자업자는 순자본비율을 100%이상 유지해야 한다.

30

✓ 순자본비율 계산에 반영되는 항목

영업용순자본-총위험액
필요유지자기자본

순자본비율은 영업용순자본을 총위험액으로 차감한 금액을 필요유지자기자본으로 나누어 구한다.

영업용순자본은 기준일 현재 금융투자업자의 순재산액에서 현금화가 곤란한 자산을 차감하고 보완자본을 가산하여 구한다(→순자산+유동성).

총위험액은 금융투자업자가 영업시 직면하게 되는 손실을 미리 예측하여 계량화한 것으로서 '시장위험+신용위험액+운영위험액'으로 계산한다.

Market risk + Credit risk + Operating risk

필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액

▶예시: 투자매매업과 투자중개업의 단위별 최저자기자본이 각각 500억원과 200억원일 경우, 이 두가지 금융투자업을 모두 영위하기 위한 필요유지자기자본은 700억원이다.

31

8

순자본비율 규제와 관련된 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자업자는 자본적정성 유지를 위해 순자본비율을 100%이상 유지해야 한다.
- ② 순자본비율은 영업용순자본을 총위험액으로 나눈 비율을 말한다.
- ③ 필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액을 말한다.
- ④ 순자본비율과 산출내역은 매 월말 기준으로 1개월 이내에 업무보고서를 통하여 금감원 장에게 제출해야 한다.

② 순자본비율은 '영업용순자본을 총위험액으로 차감한 금액을 필요유지자기자본으로 나눈 비율'을 말한다(→순자본비율 = $\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지 자기자본}}$).

32

■ 순자본비율 산정 및 보고시기

- 금융투자업자는 최소한 일별로 순자본비율을 산정해야 한다.
- 순자본비율 산출내역은 매월말 기준으로 1개월 이내에 업무보고서를 통해서 금감원장에게 제출한다.
- 순자본비율이 100% 미만인 경우에는 지체 없이 금감원장에게 보고해야 한다(영업용순자본비율은 150%미만시).

※ 업무보고서

금융당국이 감독/검사자료로 활용하기 위해 관계법령에 의해 금융회사로부터 정기적으로 제출 받는 보고서(재무현황, 경영지표 등 반영)

▶ 매월 업무보고서는 익월 말까지, 분기별 업무보고서는 분기종료 후 45일내로 제출

33

2023.02
기출복원

순자본비율의 산정에 반영되는 총위험에 포함되는 위험을 모두 연결한 것은?

가. 시장위험
다. 운영위험

나. 신용위험
라. 유동성위험

- ① 가
② 가, 나
③ 가, 나, 다
④ 가, 다, 다, 라

③ 영업용순자본-총위험액
필요유지자기자본에서
총위험액은 '시장위험, 신용위험, 운영위험'을 말한다.

34

2023.11
기출복원

순자본비율의 계산에 반영되는 총위험액에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 총위험액은 금융투자업자가 영업을 영위함에 있어 직면하게 되는 손실을 미리 예측하여 계량화한 것이다.
- ② 총위험액은 시장위험액과 신용위험액, 운영위험액을 합산하여 구한다.
- ③ 총위험액이 증가하면 순자본비율도 상승한다.
- ④ 옵션에 대한 투자위험을 델타분석법으로 측정하여 VaR을 측정했다면 이는 시장위험액으로 반영된다.

③ 총위험액이 증가하면 순자본비율은 감소한다.
▶ 순자본비율 = $\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지 자기자본}}$

35

※ 순자본비율의 산정원칙

$\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지자기자본}}$

$\frac{\text{영업용순자본}}{\text{총위험액}}$

- (1) 자산, 부채, 자본은 연결재무제표에 계상된 장부가액을 기준으로 한다.
- (2) 시장위험과 신용위험을 동시에 내포하는 자산에 대해서는 시장위험액과 신용위험액을 모두 산정한다.
- (3) 영업용순자본의 차감항목에 대해서는 원칙적으로 위험액을 산정하지 않는다.
- (4) 위험회피효과가 있는 경우 대상 자산의 위험액을 감액할 수 있다.
- (5) 부외자산과 부외부채에 대해서도 위험액을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

36

9

순자산비율 산정의 기본원칙이다. 틀린 것은?

- ① 순자본비율의 기초가 되는 금융투자업자의 자산, 부채, 자본은 연결재무제표에 계상된 장부가액을 기준으로 한다.
- ② 시장위험과 신용위험을 동시에 내포하는 자산에 대하여는 시장위험액과 신용위험액을 모두 산정한다.
- ③ 영업용순자본의 차감항목에 대해서는 원칙적으로 위험액을 산정하지 않는다.
- ④ 부외자산과 부외부채에 대해서는 원칙적으로 위험액을 산정하지 않는다.

보수적인 회계차원에서,
부외자산과 부외부채에 대해서도 위험액을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

37

❖ 적기시정조치 발동요건

구분	경영개선권고	경영개선요구	경영개선명령
순자본비율	100%미만~50%이상	50%미만~0%이상	0%미만
경영실태평가등급	3등급 이상 & 자본적정성부문 4등급 이하	4등급 이하	(요건 없음)
레버리지비율	1,100%초과 (2년 연속 적자시는 900%초과시)	1,300%초과 (2년 연속 적자시는 1,100%초과시)	(요건 없음)

▶ 적기시정조치의 유예: 금융위는 금융투자업자가 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 요건에 해당하는 경우라도 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 단기간 내에 적기시정조치 의 요건에 해당되지 아니하게 될 수 있다고 판단되는 경우는 일정기간 조치를 유예할 수 있다.

38

2023.11
기출복원

적기시정조치에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자업자의 순자본비율이 0% 미만인 경우 경영개선명령이 발동된다.
- ② 금융투자업자의 경영실태평가등급이 4등급 이하일 경우 경영개선명령이 발동된다.
- ③ 주식의 일부 또는 전부의 소각, 영업의 전부 또는 일부의 양도, 6개월 이내의 영업 정지 등은 경영개선명령의 이행조치이다.
- ④ 금융위는 금융투자업자가 경영개선권고 등의 적기시정조치 요건에 해당되더라도, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 단기간 내에 적기시정조치의 요건에 해당되지 아니하게 될 수 있다고 판단되는 경우는 일정기간 조치를 유예할 수 있다.

② 경영실태평가등급이 4등급 이하일 경우는 경영개선요구가 발동된다.

39

10

순자산비율 규제와 관련한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 순자본비율은 영업용순자본을 총위험액으로 차감한 금액을 필요유지자기자본으로 나누어 구한다.
- ② 필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액을 말한다.
- ③ 레버리지비율은 개별 재무상태표 상의 자기자본 대비 총자산의 비율로 계산한다.
- ④ 2년 연속 적자이면서 레버리지비율이 1,100%를 초과하는 경우 경영개선권고의 적기시정조치가 발동된다.

[경영개선권고] 레버리지비율이 1,100%를 초과 또는 2년연속 적자이면서 레버리지비율이 900%를 초과할 경우

40

✓ 레버리지 규제 (→적기시정조치 발동가능)

경영개선권고	경영개선요구	경영개선명령
2년연속 적자이면서 900% 초과시	2년연속 적자이면서 1,100% 초과시	(요건 없음)
1,100% 초과시	1,300% 초과시	

▶ 레버리지비율 = $\frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}} \times 100$ 레버리지 비율은 개별 재무상태표 상의 자기자본 대비 총자산의 비율로 계산된다.

[참고] ROE = $\frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$
(마진) (활동성) (부채레버리지)

41

❖ 적기시정조치의 내용

경영개선권고	경영개선요구	경영개선명령
인력 및 조직운용의 개선 경비절감 점포관리의 효율화 부실자산의 처분 영업용순자본 감소행위의 제한 신규업무진출의 제한 자본금의 증액 및 감액 특별대손충당금의 설정	고위험자산의 보유제한 및 자산처분 점포의 폐쇄 및 통합, 신설제한 조직의 축소 자회사의 정리 임원진 교체 요구 영업의 일부 정지	주식의 일부 및 전부소각 임원의 직무집행 정지 합병, 지주회사의 자회사로 편입 영업의 전부 또는 일부의 양도 6개월 이내의 영업의 전부정지 계약의 전부 또는 일부의 이전

점포관리효율화

점포의 '폐쇄 · 통폐합, 신설제한'

조직운용개선

조직의 축소

영업의 일부정지

영업의 전부정지

42

11 다음 중 경영개선권고 조치의 내용이 아닌 것은?

- ① 신규업무진출의 제한
- ② 부실자산의 처분
- ③ 영업의 일부 정지
- ④ 영업용순자본의 감소행위 제한

영업의 일부정지 → 경영개선요구
6개월 이내의 영업의 전부정지 → 경영개선명령

43

2023.06
기출복원

금융투자업자의 순자본비율이 60%일 때 발동되는 적기시정조치의 내용이 아닌 것은?

- ① 신규업무진출의 제한
- ② 부실자산의 처분
- ③ 영업의 일부정지
- ④ 인력 및 조직운용의 개선

③ '영업의 일부정지'는 경영개선요구 단계의 조치이다
(나머지는 경영개선권고 단계의 조치에 해당됨).

44

2022.11
기출복원

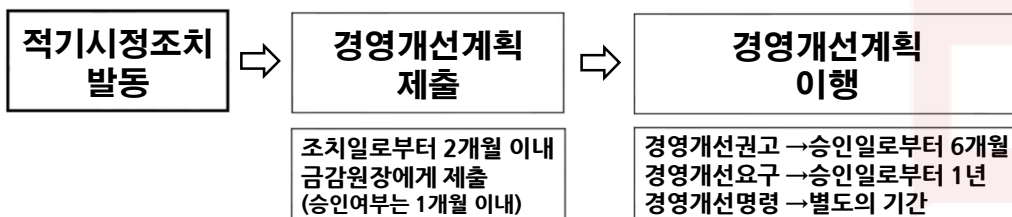
다음의 적기시정조치 중 경영개선권고 사항에
해당하지 않은 것은?

- ① 영업의 전부 또는 일부의 양도
- ② 신규업무진출의 제한
- ③ 자본금의 증액 및 감액
- ④ 특별대손충당금의 설정

①은 경영개선명령, ②③④는 경영개선권고 사항이다.

45

❖ 적기시정조치 발동과 이행절차



✓ '적기시정조치'는 '경영개선 권고/요구/명령'을 발동시키는 것 자체를 말하며,
나머지 절차(계획제출과 이행)는 적기시정조치가 아니다.

46

2021.11
기출복원

다음 중 적기시정조치에 해당하는 것으로 모두 연결한 것은?

가. 경영개선권고
나. 경영개선요구
다. 경영개선계획 제출 및 평가
라. 경영개선계획의 이행실적에 대한 결과보고

- ① 가, 나
- ② 가, 나, 다
- ③ 가, 나, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

① 적기시정조치는
'경영개선권고/경영개선요구/경영개선명령'의
세가지 조치를 말한다.

47

❖ 긴급조치

▶ 긴급조치 발동사유

- ① 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지되는 경우
- ② 유동성이 일시적으로 급격히 악화되어 투자자예탁금 등의 지급불능상태에 이른 경우
- ③ 휴업 또는 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능하거나 어려운 경우



▶ 긴급조치 내용

- (1) 투자자예탁금 등의 일부 또는 전부의 반환명령 또는 지급정지
- (2) 투자자예탁금 등의 수탁금지 또는 다른 금융투자업자로의 이전
- (3) 채무변제 행위의 금지
- (4) 경영개선명령 조치
- (5) 증권 및 파생상품의 매매제한

48

12

금융위가 금융투자회사를 상대로 투자자예탁금의 반환이나 지급정지, 경영개선명령 등의 '긴급조치'를 내릴 수 있다. 그렇다면 보기에서 긴급조치사유에 해당하는 것은?

- 가. 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지되는 경우
 나. 유동성이 일시적으로 급격히 악화되어 투자자예탁금 등의 지급불능상태에 이른 경우
 다. 휴업 또는 영업중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능하거나 어려운 경우
 라. 순자본비율이 0% 미만인 되는 경우

① 가

② 가, 나

③ 가, 나, 다

④ 가, 나, 다, 라

긴급조치사유 발생 (가/나/다) → 긴급조치 발동 (지급정지, 경영개선명령)

49

2022.06
기출복원

다음 중 재무건전성 규제상 금융위원회가 긴급조치를 발동할 수 있는 사유가 아닌 것은?

- ① 발행한 어음이나 수표의 부도 또는 은행과의 거래가 정지되는 경우
 ② 유동성악화로 인한 투자자예탁금 등이 지급불능상태에 이른 경우
 ③ 휴업 또는 영업중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능한 경우
 ④ 순자본비율이 100%에 미달하게 된 경우

④ 순자본비율이 100%에 미달하게 되면 적기시정조치가 발동된다 (순자본비율은 긴급조치사유가 아님).

50

❖ 금융투자회사 위험관리체계 구축

- (1) 금융투자회사는 리스크의 평가 및 관리를 최우선과제로 인식하고 리스크의 평가와 통제를 위한 독립적인 위험관리체계를 구축해야 한다.
- (2) 위험관리지침의 제정 및 개정에 대해서는 이사회가 심의·의결한다.

51

2021.06
기술복원

금융투자회사의 위험관리체제 구축에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자회사는 각종 거래에서 발생하는 제반 위험을 적시에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험관리를 위한 체제를 갖추고 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 부서별, 거래별 상품별 위험부담한도·거래한도 등을 적절히 설정하고 운영하여야 한다.
- ② 자회사가 있을 경우 주요 위험변동상황을 자회사가 연결하여 종합적으로 인식하고 감시해야 한다.
- ③ 금융투자회사는 위험을 관리하기 위해 순자본비율 및 자산부채비율 수준, 운용자산의 내용과 위험의 정도, 고위험자산의 기준과 운용한도 등 위험관리지침을 마련하고 이를 준수해야 한다.
- ④ 위험관리지침은 주주총회의 결의로서 제정하고 개정한다. ▶ 이사회결의

52

❖ 경영공시

※ 경영공시 대상 (2024 기본서, 3권, p201참조)

금융투자업자는 상장법인의 공시의무 사항의 발생, 부실채권 또는 특별손실의 발생, 임직원이 형사처벌을 받은 경우, 그 밖에 다음의 경우에는 금융위에 보고하고 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시해야 한다.

- ① 동일기업집단별로 금융투자업자의 직전 분기 말 자기자본의 100분의 10에 상당하는 금액을 초과하는 부실채권의 발생
- ② 금융사고 등으로 금융투자업자의 직전 분기 말 자기자본의 100분의 2에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생하였거나 손실이 예상되는 경우(단, 10억원 이하는 제외).
- ③ 민사소송의 패소 등의 사유로 금융투자업자의 직전 분기말 자기자본의 100분의 1에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생한 경우(단, 10억원 이하는 제외).
- ④ 적기시정조치, 인가 또는 등록의 취소 등의 조치를 받은 경우
- ⑤ 회계기간의 변경을 결정한 경우
- ⑥ 상장법인이 아닌 금융투자업자에게 재무구조·채권채무관계·경영환경·손익구조 등에 중대한 변경을 초래하는 사실이 발생한 경우

53

2023.11
기출복원

다음 중 경영공시의 대상이 아닌 것은?

- ㉠ 금융사고나 민사소송의 패소로 손실이 발생한 경우로서 그 손실금액이 5억원인 경우
- ② 회계기간 변경을 결정한 경우
- ③ 적기시정조치를 받은 경우
- ④ 상장법인이 아닌 금융투자업자에게 채권채무관계상 중대한 변경을 초래하는 사실이 발생한 경우

① 금융사고나 민사소송 패소로 손실을 입은 경우 그 금액이 10억원 이하일 경우는 경영공시를 하지 않아도 된다.

54

❖ 기출 Map (3~4배수)

금융투자상품 정의	6가지 증권 정의	금융투자업 적용배제	인가등록 대상	자산건전성 규제	
순자본비율 규제	적기시정조치(1)	적기시정조치(2)	긴급조치 발동사유	위험관리구축	
경영공시	투자매매·중개업자 영업행위규제	신용공여 규제	투자자예탁금 별도예치제도	집합투자기구 운용제한	금전 차입·대여
이해관계인 거래제한	성과보수 제한	의결권 제한	집합투자업자 수시공시	집합투자재산 보고기간	집합투자 정의
수익증권 발행(1)	수익증권 발행(2)	환매금지형(1)	환매금지형(2)	특수한 형태 집합투자기구	펀드 환매
시가·공정가	기준가격 과표가격	이익금 분배	기준가격 적정성평가	집합투자기구 평가회사	일반사무관리회사
투자일임업자 금지행위(1)	투자일임업자 금지행위(2)	증권신고서	간주모집	전매제한조치	
예외적 인출사유	투자설명서	증권분석기관	공개매수	5% Rule	내부자거래 규제대상자
시장질서 교란행위	금융기관검사규정	자본시장조사규정			

55

PART 3: 금융투자업 별 영업규제

❖ 투자매매 또는 중개업무 관련 규제

투자매매업자·투자중개업자
영업규제

✓ 통지의 방법상 제한은 없음

매매형태 명시 의무

투자자로부터 금융투자상품의 매매에 관한 주문을 받은 경우, 사전에 그 투자자에게 본인이 투자매매업자인지 투자중개업자인지를 밝혀야 한다.

자기계약의 금지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매에 있어서 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 될 수 없다.

최선집행의무

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매에 관한 주문을 받은 경우, 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준을 마련해야 한다.

✓ 매 3개월마다 점검

임의매매금지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 그 대리인으로부터 금융투자상품의 주문을 받지 않고는 투자자로부터 위탁받은 자산으로 매매할 수 없다.

56

13

투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위규칙에 관한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매주문을 받았을 경우 본인이 투자매매업자인지 투자중개업자인지를 서면으로 밝혀야 한다.
- ㉡ 최선집행의무 준수를 위해 금융투자업자는 3개월마다 최선집행기준을 점검해야 한다.
- ㉢ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자나 그 대리인으로부터 금융투자상품의 매매의 청약 또는 주문을 받지 아니하고는 투자자로부터 예약 받은 재산으로 금융투자상품을 매매할 수 없다.
- ㉣ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자로부터 금융투자상품의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주문을 받게 될 경우 고객의 주문을 체결하기 전에 자기의 계산으로 매수 또는 매도할 수 없다.

① 사전에 밝히되 방법상의 제한은 없다. ③은 임의매매금지, ④는 선행매매금지

57

2022.02
기출복원

규제대상 행위로서 보기에 부합하는 것은

투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자가 그 대리인으로부터 금융투자상품의 매매의 청약 또는 주문을 받지 아니하고는 투자자로부터 예약받은 재산으로 금융투자상품의 매매를 할 수 없다(자본시장법 제70조).

- ① 일임매매
- ㉡ 임의매매
- ③ 선행매매
- ④ 자기매매

※ 형사처벌 규정

①, ②, ③의 규정 위반시에는 불건전영업행위로서 '5년 이하 징역 또는 2억원 이하의 벌금'에 처할 수 있다.

• ④: 자기거래금지 규정 위반시 '1년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금'에 처할 수 있음.

58

❖ 신용공여

신용공여는 투자매매업자 또는 투자중개업자의 고유업무는 아니지만, 증권과 관련된 경우 예외적으로 허용함.

신용거래용자

신용거래대주

예탁증권담보용자

청약자금대출

✓ 신용공여 총 한도는 투자매매업자 또는 투자중개업자의 자기자본을 한도로 한다.

✓ 담보비율은 신용공여금액의 100분의 140이상이다.

신용용자시 신용용자금액의 100분의 140이상, 신용대주시 신용대주금액의 100분의 105 이상

59

✓ 담보증권의 평가 등

(1) 담보로 제공된 증권에 평가

- 상장주식이나 ETF의 집합투자증권: 당일 종가
- 청약주식: 취득가액으로 하되 상장 후에는 당일종가
- 상장채권 및 공모파생결합증권: 둘 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 산정한 가액
- 집합투자증권(ETF제외): 당일에 고시된 기준가격

(2) 담보징구 방법

- ① 신용거래용자 및 신용거래대주: 신용거래용자는 '매수한 증권'을, 신용거래대주는 '매도 대금'을 담보로 징구한다.
- ② 예탁증권담보용자: 예탁증권을 담보로 징구
- ③ 청약자금대출: 청약하여 배정받는 증권을 담보로 징구

(3) 인수증권에 대한 신용공여의 제한: 투자매매업자는 증권에 인수일로부터 3개월 이내에 투자자에게 그 증권을 매수하게 하기 위한 신용공여는 할 수 없다.

60

14

투자매매업자 또는 투자중개업자에 대한 신용공여 규제에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용공여를 하고자 하는 경우 투자자와 신용공여에 관한 약정을 체결해야 하고, 투자자로부터 신용거래를 수탁 받은 때에는 신용거래계좌를 설정해야 한다.
 - ② 신용공여 한도는 총자산의 범위 이내로 한다.
 - ③ 신용공여의 하나로서 청약자금대출의 경우에는 청약하여 배정받은 증권을 담보로 징구해야 한다.
 - ④ 투자매매업자는 증권의 인수일로부터 3개월 이내에 투자자에게 본인이 인수한 증권을 매수하게 하기 위한 신용공여는 할 수 없다.
- ② 투자매매업자 또는 투자중개업자의 신용공여한도는 자기자본을 한도로 한다.

61

2023.06
기출복원

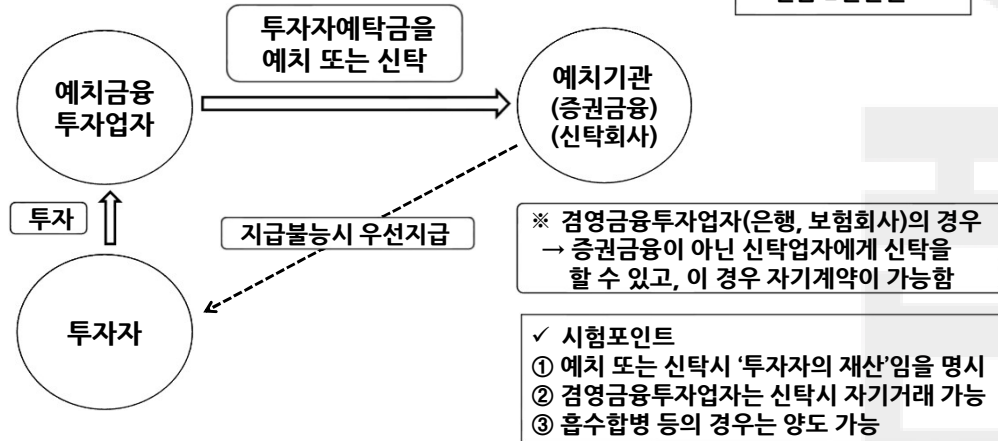
투자매매업자 또는 투자중개업자에 대한 신용공여 규제에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용공여행위는 투자매매업자 또는 투자중개업자의 고유업무가 아니지만, 증권과 관련된 경우는 예외적으로 허용된다.
 - ② 신용공여 한도는 총자산의 범위 이내로 한다.
 - ③ 투자자의 신용상태 및 종목별 거래상황 등을 고려하여 신용공여시 신용융자금액의 100분의 140이상에 해당하는 담보를 징구해야 한다.
 - ④ 한국거래소가 투자경고종목이나 투자위험종목 또는 관리종목으로 지정한 증권은 신규의 신용거래가 불가하다.
- ② 투자매매업자 또는 투자중개업자의 신용공여한도는 자기자본을 한도로 한다.

62

❖ 투자자예탁금의 별도예치제도

[삼성증권 위탁계좌]
▶ 주식 3천만원
▶ 현금 2천만원



63

✓ 투자자예탁금 별도예치제도

(1) 투자자예탁금의 별도예치

- ㉠ 투자자예탁금은 투자자로부터 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 예탁 받은 금전을 의미하며, 투자자매매업자 또는 투자중개업자는 이를 고유재산과 구분하여 증권금융회사에 예치하거나 신탁업자에게 신탁해야 한다.
 - 증권금융에 예치하거나 신탁업자에게 신탁하는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 '예치 금융투자업자'라 하며, 이로부터 예치 또는 신탁을 받는 증권금융이나 신탁업자를 '예치기관'이라 한다.
- ㉡ 예치 금융투자업자가 예치기관에 투자자예탁금을 예치 또는 신탁함에 있어서, 신탁업자에게 신탁할 수 있는 금융투자업자는 '은행, 산업은행, 중소기업은행, 보험회사 (경영 금융투자업자)'이며, 경영 금융투자업자가 신탁업자일 경우 자신에게 신탁할 수 있다(자기계약이 가능).
- ㉢ 예치 금융투자업자가 예치기관에 투자자예탁금을 예치 또는 신탁할 경우 그 투자자 예탁금이 투자자의 재산이라는 점을 명시해야 한다.

64

✓ 투자자예탁금 별도예치제도

(2) 투자자예탁금의 관리

- ㉠ 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계·압류하지 못한다.
- ㉡ 예치 금융투자업자는 '시행령으로 정하는 경우' 외에는 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
 - ▶ 예외적으로 예치 금융투자업자가 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 있는 사유
 - 예치 금융투자업자가 다른 회사에 흡수합병, 신설합병되는 경우
 - 예치 금융투자업자가 금융투자업의 전부나 일부를 양도하는 경우
- ㉢ 예치 금융투자업자에게 '인가취소, 파산선고, 금융투자업의 전부양도 등'의 경우 사유가 발생할 경우, 예치 금융투자업자는 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선지급해야 한다.
- ㉣ 기타
 - 예치기관은 예치 또는 신탁받은 투자자예탁금을 자기재산과 구분하여 신의성실 원칙에 입각하여 관리해야 한다.
 - 예치 금융투자업자는 매매 등을 통해 보유하게 되는 '투자자 소유의 증권(투자자 예탁 증권)'의 경우, 지체없이 예탁결제원에 예탁해야 한다.

65

15

투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투자자예탁금은 투자자로부터 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 예탁받은 금전을 의미하며, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 이를 고유재산과 구분하여 증권금융 회사에 예치하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 경영금융투자업자는 증권금융회사에 예치하지 않고 신탁업자에게 신탁할 수 있는데, 경영 금융투자업자로서 은행과 보험회사는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관하는 것은 금지된다.
- ③ 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계·압류하지 못하며, 투자자예탁금을 예치 또는 신탁한 투자매매업자 또는 투자중개업자는 시행령으로 정한 경우 외에는 해당 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
- ④ 예치금융투자업자의 인가취소, 해산결의, 파산선고 등의 경우에는 예치기관에 예치 또는 신탁된 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선하여 지급하여야 한다.

② 경영금융투자업자는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관할 수 있다.

66

2023.11
기술복원

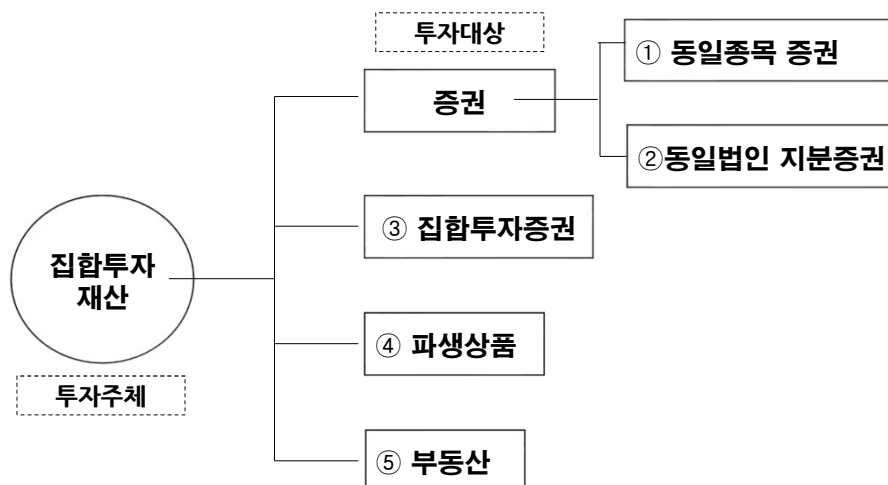
투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① '투자매매업자 또는 투자중개업자(예탁을 하는 예치 금융투자업자)'가 '증권금융회사 또는 신탁업자(예탁을 받는 예치기관)'에게 투자자예탁금을 예치 또는 신탁하는 경우에는, 그 투자자예탁금이 예치 금융투자업자의 고유재산임을 명시해야 한다.
- ② 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계나 압류를 할 수 없다.
- ③ 예치 금융투자업자가 다른 회사에 흡수합병 되거나 금융투자업의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는, 예외적으로 예치기관에 예탁한 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 있다.
- ④ 예치 금융투자업자에게 인가취소나 파산선고 등의 사유발생시 예치 금융투자업자는 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선 지급해야 한다.

① 그 투자자예탁금이 투자자의 재산임을 명시해야 한다.

67

❖ 집합투자기구 자산운용 제한



68

✓ 공모 집합투자기구의 운용제한

(1) 동일종목 증권 투자제한(10%)의 예외

▶ 동일종목의 구분: 지분증권 or 지분증권이 아닌 것
(주식) (채권, CD, 어음 등)

① 펀드자산총액의 100%까지 투자할 수 있는 대상

- ㉠ 국채, 한국은행통화안정증권(통안채), 정부보증채
- ㉡ 부동산개발회사 발행증권, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권
- ㉢ 부동산 및 부동산관련 자산을 기초로 발행된 ABS로서, 그 기초자산의 합계액이 유동화자산 가액의 70% 이상인 ABS
- ㉣ 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(→부동산펀드가 투자 시 100% 예외 적용)
- ㉤ 시회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식·채권, 해당 법인에 대한 대출

② 펀드자산총액의 30%까지 투자할 수 있는 대상

- ㉠ 지방채, 특수채, 파생결합증권, 법률에 의해 직접 설립된 법인이 발행한 어음
- ㉡ 금융기관이 발행한 어음/CD/채권, 금융기관이 지급보증한 채권(사모제외) 및 어음
- ㉢ OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권
- ㉣ 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(→非부동산펀드가 투자 시에는 30% 예외 적용)
- ㉤ ETF 재산으로 동일종목 증권에 투자하는 경우

69

2026.01
기출복원

다음 중 집합투자기구의 운용제한상 자산총액의 30%까지 투자할 수 있는 대상의 개수는? (이때 집합투자기구는 부동산집합투자 기구가 아닌 집합투자기구로 전제함)

- 가. 파생결합증권
- 나. 금융기관이 보증하는 주택저당증권(MBS)
- 다. 법률에 의해 직접 설립된 법인이 발행한 어음

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

④ 3개이다(모두 30%까지 투자할 수 있는 대상).
[보충] '주택저당증권이나 주택저당채권담보부채권(한국주택금융공사 발행 또는 금융기관 보증)'은 부동산 펀드가 투자 시는 100%, 非부동산펀드가 투자 시에는 30% 예외가 적용된다.

70

2025.07
기출복원

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 30 까지 투자할 수 있는 항목으로 연결한 것은?

가. 지방채
나. 한국은행 통화안정증권
다. 파생결합증권

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

③ 펀드자산총액의 30%까지 투자할 수 있는 대상은 '가, 다'이다(통안채는 100%까지 투자가능).
[주의] '30% 까지'로 하면 통안채는 제외되지만 '30% 이상'으로 한다면 통안채도 포함된다.

71

16

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 100까지 투자할 수 있는 항목의 개수는?

한국은행 통화안정증권, 정부보증채, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권, 특수채, 파생결합증권

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

③ 펀드재산의 100%까지 투자할 수 있는 동일종목 증권은 '3개(통안채, 정부보증채, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권)'이다.
특수채와 파생결합증권은 30%까지이다.

72

✓ 공모 집합투자기구의 운용제한

(2) '동일법인 지분증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 펀드를 기준으로 각 펀드의 경우 해당 법인 지분증권 총수의 **10%**, 전체 펀드의 경우 해당 법인의 지분증권 총수의 **20%**를 초과하여 투자하는 것은 금지된다. 단, 아래의 예외가 적용된다.

'각 10%, 전체 20%'

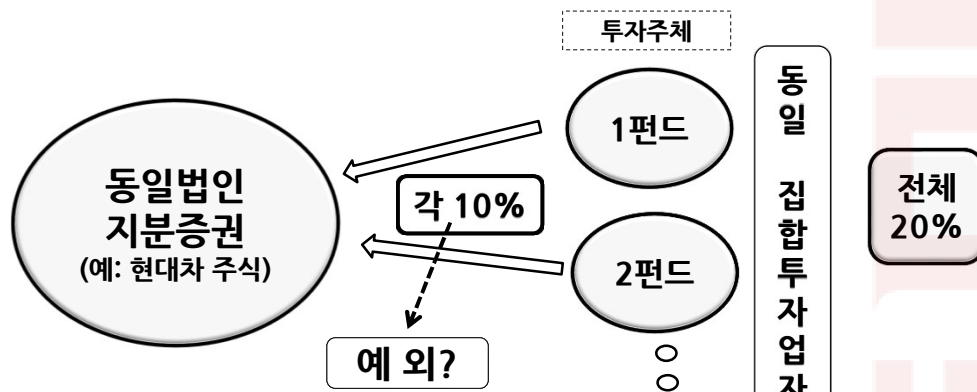
- ㉠ 부동산개발회사가 발행하는 지분증권
- ㉡ 부동산투자목적회사가 발행하는 지분증권
- ㉢ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식

(3) '파생상품'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.

- ㉠ 적격요건을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위
- ㉡ 파생상품의 위험평가액이 펀드 순자산의 100%를 초과하여 투자하는 행위
- ㉢ 동일법인 발행 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위
- ㉣ 동일 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 각 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위

73

■ '동일법인 지분증권' 투자한도(지분율 기준)



※예외적으로 100% 투자가 가능한 경우
 (1) '부동산개발회사/부동산투자목적회사'가 발행한 지분증권
 (2) 사회기반시설사업을 시행목적으로 하는 법인이 발행한 주식

74

✓ 공모 집합투자기구의 운용제한

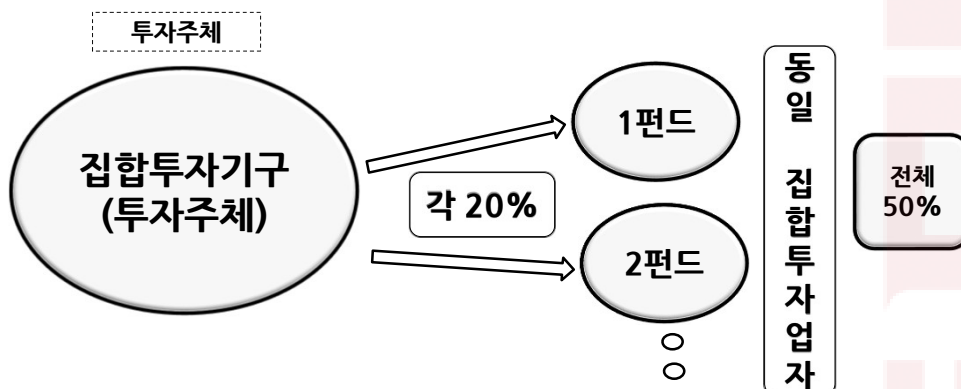
(4) '다른 집합투자증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 집합투자기구를 대상으로, 각 펀드의 집합투자증권의 경우 펀드재산의 **20%**, 전체 펀드의 집합투자증권의 경우 펀드재산의 **50%**까지 투자할 수 있다. '각 20%, 전체 50%'

(5) '부동산'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.

- ① 국내 부동산(㉔주택법상의 주택/㉕주택법상의 주택이 아닌 부동산)의 경우 부동산 취득 후 1년 이내의 기간 내에 처분하는 행위. 단, 미분양주택(㉔)의 경우는 집합투자규약에서 정하는 기간이 적용.
- ② 국외 부동산의 경우 부동산 취득 후 집합투자규약에 정하는 기간 내에 처분하는 행위
- ③ 펀드재산으로 부동산 매매시 실사보고서를 작성하고 비치해야 하며, 부동산 개발사업에 투자하는 경우는 사업계획서를 작성하고 비치해야 한다.

75

▪ '집합투자증권' 투자한도



76

**2025.04
기출복원**

**공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?**

- ① 동일종목 증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 자산총액의 10%까지 투자할 수 있는 것이 원칙이지만 국채나 통화안정증권에 대해서는 100%까지 투자가 가능하다.
- ② 동일법인이 발행한 지분증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 10%까지 투자가 가능하지만 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 20%까지 투자가 가능하다.
- ③ 다른 집합투자증권에 투자할 경우, 동일 집합투자업자가 운용하는 개별 펀드의 집합투자증권을 대상으로는 투자주체인 집합투자기구의 자산총액의 20%까지 투자가 가능하며 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 투자주체인 집합투자기구의 자산총액의 50%까지 투자가 가능하다.
- ④ 부동산에 투자할 경우, 국내 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 취득한 경우 집합투자규약이 정하는 기간 이내에는 해당 부동산을 처분할 수 없다.

④ 국내 부동산의 경우, 주택법상의 주택과 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 불문하고 '취득 후 1년의 기간 이내'에는 처분이 원칙적으로 금지된다.
[비교] 국외부동산을 취득한 경우 '집합투자규약에서 정한 기간' 이내에는 처분할 수 없다.

77

**2024.11
기출복원**

**공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명
이다. 가장 적절하지 않은 것은?**

- ① 국채나 통안채에는 집합투자재산의 100%까지 투자할 수 있다.
- ② ETF의 집합투자재산으로 동일종목 증권에 투자할 경우 ETF 집합투자재산의 20%까지 투자할 수 있다.
- ③ 다른 펀드의 집합투자증권에 투자하는 경우, 동일 운용사가 운용하는 전체 펀드의 집합투자증권을 대상으로 집합투자재산의 50%까지 투자할 수 있다.
- ④ 국내 부동산을 취득한 경우 취득 후 1년의 기간 이내에는 처분할 수 없는 것이 원칙이다.

② ETF의 집합투자재산으로 동일종목 증권에 투자할 경우,
ETF 집합투자재산의 30%까지 투자가 가능하다(cf. 일반 펀드의 경우 펀드재산의 10%까지만 가능).

78

❖ 집합투자기구의 차입과 대여- 금전

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입하지 못한다.



▶ 금전대여도 금지가 원칙이지만 '금융기관에 대한 30일 이내 단기대출'은 예외적용

✓ 대량환매청구, 대량매수청구 등의 경우 예외적으로 차입을 인정한다 (순자산액의 10% 한도).

✓ 부동산 특례로서,
차입은 순자산액의 **200%**까지 대여는 **100%**까지 가능하다
(부동산펀드가 아니라도 부동산보유가액의 70%까지 차입이 가능함)

79

17

집합투자재산의 운용상 금전차입과 대여의 제한에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 원칙적으로 금전을 차입할 수 없지만, 대량환매청구 발생 등을 사유로 차입당시 순자산총액의 10%까지는 차입을 할 수 있다.
- ② 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 원칙적으로 집합투자재산으로 금전의 대여를 할 수 없지만, 금융기관에 대한 30일 내의 단기대출은 예외가 인정된다.
- ③ 부동산펀드의 특례로서, 부동산펀드가 부동산취득시 순자산액의 200%까지 차입을 할 수 있다.
- ④ 부동산펀드의 특례로서, 부동산펀드는 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 금전의 대여를 할 수 있는데 이때 대여한도는 집합투자기구 순자산총액의 120%이다.

④ 부동산펀드의 차입한도는 순자산총액의 200%, 대여한도는 순자산총액의 100%이다.

80

2023.11
기출복원

집합투자재산의 운용상 금전차입과 대여의 제한에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 원칙적으로 금전을 차입할 수 없지만, 대량환매청구 발생 등을 사유로 차입당시 순자산총액의 10%까지는 차입을 할 수 있다.
 - ② 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 원칙적으로 집합투자재산으로 금전의 대여를 할 수 없지만, 금융기관에 대한 30일 내의 단기대출은 예외가 인정된다.
 - ③ 부동산에 대한 특례로서, 부동산펀드는 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 금전의 대여를 할 수 있는데 이때 대여한도는 집합투자기구 순자산총액의 100%이다.
 - ④ 부동산에 대한 특례로서, 부동산펀드가 아닌 기타 펀드는 펀드에서 보유하고 있는 부동산 가액의 200%까지 차입할 수 있다.
- ④ 부동산에 대한 특례로서, 부동산펀드의 차입한도는 순자산총액의 200%이고 대여한도는 순자산총액의 100%이다. 그리고 부동산이 아닌 펀드의 경우 보유하고 있는 부동산 가액의 70%까지 차입이 가능하다(이 경우 차입금은 부동산운용에만 사용).

81

2022.06
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

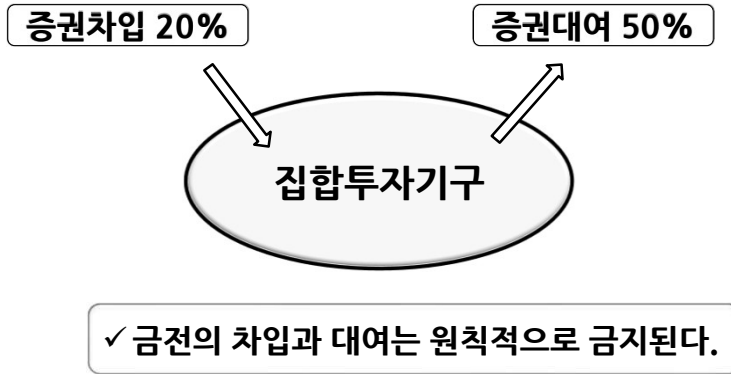
부동산집합투자기구에 대한 특례로서, 부동산집합투자기구는 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 예외적으로 대여가 가능하며 그 대여한도는 집합투자기구 ()이다.

- ① 자산총액의 100%
- ② 자산총액의 200%
- ③ 순자산총액의 100%
- ④ 순자산총액의 120%

- ③ 부동산집합투자기구의 특례로서 차입한도는 펀드 순자산총액의 200%, 대여한도는 순자산총액의 100%이다.

82

❖ 집합투자기구의 차입과 대여- (2) 증권



83

18 빈칸을 옳게 채운 것은?

- 집합투자기구에 속하는 증권총액의 ()를 초과하여 환매조건부 매도를 할 수 없다.
- 펀드재산총액의 ()를 초과하여 증권을 차입할 수 없으며, 각 집합투자기구에 속하는 증권의 ()를 초과하여 증권을 대여할 수 없다.

- ① 50%, 200%, 100%
- ② 100%, 200%, 100%
- ③ 50%, 20%, 50%
- ④ 100%, 20%, 50%

증권의 차입 20%, 대여 50%
(금전의 차입 및 대여는 원칙상 불가)

Cf. 환매조건부매도 한도 - 일반 펀드 50%, MMF 5%

84

▶ 이해관계인과 거래시 기존 투자자와 이해충돌발생→금지 (단, 예외있음)

❖ 이해관계인과의 거래제한

(1) 집합투자업자의 대주주, 임직원과 그 배우자, 계열사 등의 이해관계인과의 거래는 원칙적으로 금지된다.

(2) 예외

- ① 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래
- ② 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래
- ③ 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래
- ④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 거래

(3) 이해관계인과의 예외 거래 시 및 이해관계인의 변경 시 신탁업자에게 즉시 통보하여야 한다. 즉시 보고 X

(4) 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 집합투자업자가 발행한 증권(수익증권 제외)을 취득해서는 아니 된다.

85

19

집합투자업자의 영업행위규칙으로서, 이해관계인과의 거래제한 원칙이 준수되어야 하는 것은?

- ㉠ 이해관계인이 되기 3개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래
- ㉡ 거래소에서의 상장주식 거래
- ㉢ 지방채 증권의 거래
- ㉣ 주권관련 사채의 거래

① 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래는 허용된다.
나머지는 모두 '이해관계인과의 거래제한의 예외사유'에 해당됨.

86

2023.06
기출복원

집합투자업자의 영업행위규칙으로서 이해관계인과의 거래제한 등에 대한 설명이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 이해관계인에는 집합투자업자의 계열회사의 임직원 및 그 배우자도 포함된다.
- 나. 이해관계인이 되기 전 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래는 예외가 인정된다.
- 다. 이해관계인과의 예외 거래시 및 이해관계인의 변경시에는 신탁업자에게 즉시 보고해야 한다.
- 라. 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 집합투자업자가 발행한 수익증권을 취득할 수 없다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

다: 즉시 보고가 아니라 즉시 통보이다.

▶ 통보와 보고의 차이: '통보'는 상황이 종료된 후에 누군가에게 알리는 것을 말하며, '보고'는 현재 진행중인 상황에 대해서 보고대상자에게 그 중간과정을 알리는 것을 말함.

라: 집합투자업자가 자기의 계산으로 자신이 발행한 증권을 취득하는 것은 금지되지만 자신이 발행한 수익증권에 대해서는 예외가 인정되어 취득이 가능하다.

87

❖ 성과보수의 적용요건 ('공모펀드 성과보수금지원칙'의 예외)

- (1) 금융위가 정하는 일정한 기준지표와 연동할 것
- (2) 운용성과가 기준지표 등의 성과보다 낮은 경우 성과보수를 적용하지 않는 경우보다 적은 운용보수를 받게 되는 보수체계를 갖출 것
- (3) 최소존속기간 1년이상, 폐쇄형펀드, 단위형펀드
- (4) 성과보수의 상한선을 정할 것(2017.5 자본시장법 개정)

[안내] 위 (2)의 내용이 변경되었으며(25년 개정사항), 영상은 추후 보강예정입니다. 감사합니다.

88

2022.02
기출복원

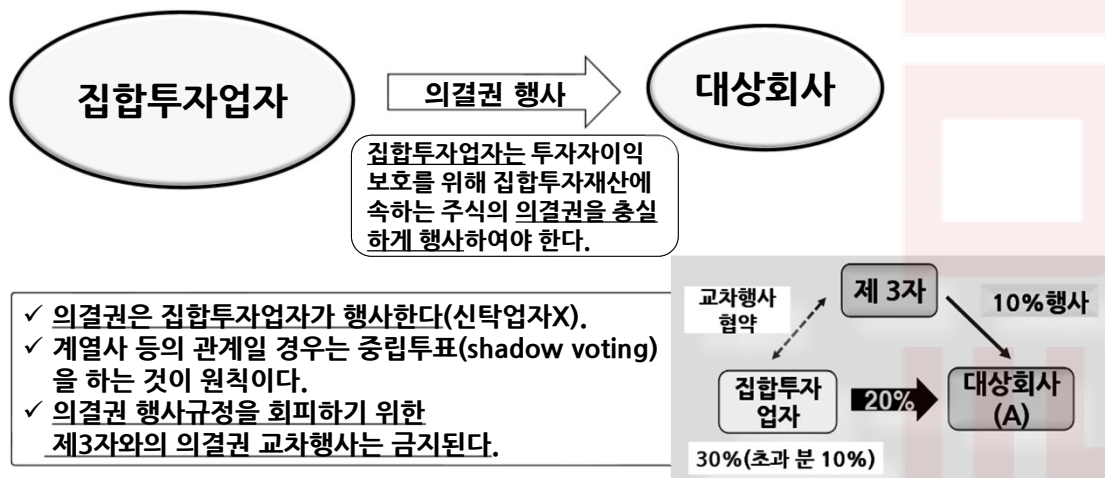
공모형 집합투자기구의 성과보수 제한규정에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 공모형 집합투자기구의 경우 일정한 요건을 충족 시 예외적으로 인정되며, 인정될 경우는 성과보수한도의 제한은 받지 않는다.
- ㉡ 집합투자업자가 임의로 변경할 수 없는 객관적인 지표 또는 수치를 기준으로 성과보수를 산정할 것 등의 요건을 갖추어야 한다.
- ㉢ 집합투자업자는 성과보수를 받고자 하는 경우, 성과보수 산정방식 등을 투자설명서 및 집합투자규약에 기재해야 한다.
- ㉣ 사모집합투자기구는 성과보수제한규정이 적용되지 않는다.

① 예외가 인정된다 해도 성과보수의 상한선을 정해야 한다.

89

❖ 의결권의 제한



90

20

집합투자업자의 의결권행사 규정에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 집합투자증권에 대한 의결권은 신탁업자가 집합투자업자의 확인을 받아서 행사한다.
- ② 집합투자재산에 속하는 주식 발행법인이 계열사이거나 사실상의 지배력을 행사하는 관계일 경우는 중립투표(shadow voting)을 하는 것이 원칙이다.
- ③ 동일종목, 동일법인 발행증권, 계열사 발행증권 투자한도 규정을 위반하여 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 없다.
- ④ 제3자와의 계약에 의하여 의결권을 교차하여 행사하는 등 의결권 행사규정을 면하기 위한 행위는 금지된다.

① 신탁업자가 아니라 집합투자업자가 행사한다.

91

2023.02
기출복원

집합투자업자의 의결권행사 규정에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 집합투자증권에 대한 의결권은 신탁업자가 집합투자업자의 확인을 받아서 행사한다.
- 나. 집합투자재산에 속하는 주식 발행법인이 계열사이거나 사실상의 지배력을 행사하는 관계일 경우는 중립투표(shadow voting)을 하는 것이 원칙이다.
- 다. 동일종목, 동일법인 발행증권, 계열사 발행증권 투자한도 규정을 위반하여 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 없다.
- 라. 제3자와의 계약에 의한 의결권의 교차행사가 가능하며 이에 대한 제한규정은 없다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 다, 라

④ 가, 라

가: 의결권행사는 집합투자업자가 충실의무에 입각하여 행사한다.

라: 의결권행사제한규정을 면하기 위해서 집합투자업자가 제3자와의 계약에 의하여 의결권을 교차하여 행사하는 등의 행위는 금지된다.

92

❖ 집합투자기구의 공시

자산운용보고서

✓ 3개월에 1회 이상

수시공시

✓ 운용인력변경, 환매연기 등



- 1) 집합투자업자, 판매업자의 홈페이지 게시
- 2) 판매회사가 전자우편으로 투자자에게 알리는 방법
- 3) 집합투자업자와 판매업자의 영업소에 비치

전부

93

✓ 집합투자업자의 수시공시사항

- (1) 투자운용인력의 변경
- (2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 사유
- (3) 부실자산이 발생한 경우의 명세 및 상각률
- (4) 집합투자자총회 결의내용
- (5) 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
 - 투자설명서의 변경 (단, 집합투자계약에 따른 '투자설명서 변경'은 제외)
 - 집합투자업자의 합병·분할 또는 영업의 양수·양도

94

21 다음 중 집합투자업자의 수시공시사항이 아닌 것은?

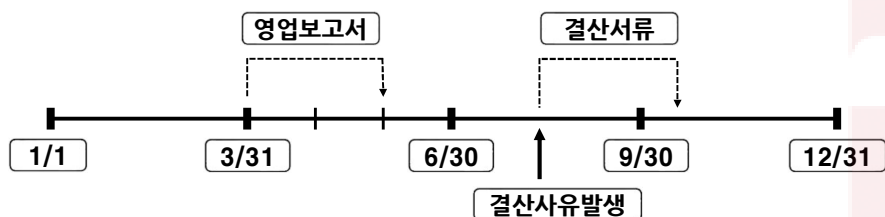
- ① 투자운용인력의 변경
- ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 사유
- ③ 집합투자규약에 따른 투자설명서의 변경
- ④ 집합투자자 총회의 결의내용

- ▶ 투자설명서의 변경 → 수시공시사항 O
- ▶ 집합투자규약에 따른 투자설명서의 변경 → 수시공시사항 X

95

✓ 집합투자재산에 관한 보고

- (1) 집합투자업자는 영업보고서 및 결산서류를 금융위 및 협회에 제출해야 한다.
 ※ 영업보고서: 매분기 후 2개월 이내
 ※ 결산서류: 사유발생일로부터 2개월 이내
- (2) 금융위 및 협회는 그 서류를 공시해야 한다.



96

22

집합투자재산에 대한 보고와 관련하여 빈칸을 옳게 채운 것은?

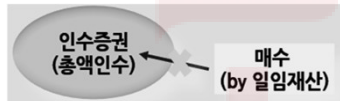
집합투자업자는 매 분기 후 () 이내에 영업보고서를,
사유발생일로부터 () 이내에 결산서류를 금융위 및 협회에 제출해야 한다.

- ① 1개월 - 2개월
- ② 2개월 - 2개월
- ③ 2개월 - 3개월
- ④ 1개월 - 3개월

97

투자일임업자 영업규제

❖ 투자일임업자의 금지행위 (1~6)



투자일임업자는 투자일임재산을 운용함에 있어서 다음 어느 하나의 행위를 해서는 아니된다.

- (1) 정당한 사유없이 투자자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지요구에 응하지 않는 행위
- (2) 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 아래(㉠, ㉡, ㉢)는 예외가 인정된다.
 - ㉠ 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
 - ㉡ 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
 - ㉢ 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 사채권(주식관련사채 및 상각형 조건부자본증권은 제외)을 매수하는 경우
- ▶ 32회, 36회 시험에 반영
- (3) 특정투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
- (4) 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위
- (5) 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위. 다만 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래, 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 거래 등의 거래는 예외가 인정된다.
- (6) 투자자의 동의없이 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위.

98

2022.06
기출복원

투자일임업자의 금지행위와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

투자일임업자는 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 자신의 투자일임재산으로 매수하는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, (), (), ()는 예외가 인정된다.

- ① 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
 - ② 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
 - ③ 국채, 지방채, 통안채, 특수채를 매수하는 경우
 - ④ **주식관련사채를 매수하는 경우**

④ 사채권의 매수는 국공채와 마찬가지로 예외가 인정되지만, 사채권 중 '주식관련사채나 상각형 조건부자본증권'은 예외가 인정되지 않는다.

99

23

투자일임업자의 금지행위에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 정당한 사유없이 투자자의 운용방법에 대한 변경 또는 계약의 해지요구에 응하지 않는 행위는 금지된다.
- ② 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 인수하는 것은 원칙상 금지되지만, 인수일로부터 3개월이 지난 후에 매수하는 것은 허용된다.
- ③ 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위는 원칙상 금지되지만, 이해관계인이 되기 3개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래는 허용된다.
- ④ 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위는 원칙상 금지되지만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 투자일임재산을 효율적으로 운용하기 위한 경우는 허용된다.
- ⑤ 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 거래에 따른 거래는 허용된다.

100

❖ 투자일임업자의 금지행위 (7~10)

- (7) 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 개별 투자일임재산을 효율적으로 운용하기 위한 경우 등은 예외가 인정된다.
- (8) 투자자로부터 ㉠ 투자일임재산을 예탁하거나 인출하는 행위, ㉡ 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위, ㉢ 투자일임재산을 예탁하는 투자매매업자·투자중개업자를 지정하거나 변경하는 행위 등을 위임받는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 '주식매수청구권 행사, 유상증자 청약, 공개매수응모' 등을 위해 ㉠, ㉡, ㉢ 등의 위임을 받는 것은 가능하다 (▶ 36회, 37회 시험에 반영).
- (9) 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 증권의 대차거래 등을 하기 위한 경우, ㉠과 ㉡의 예외가 인정된다.
- ㉣ 투자자의 동의를 받고 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위(위 (5)의 예외).
- ㉤ 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위(위 (8)·㉠의 예외).
- ▶ 30회, 36회 시험에 반영
- (10) 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 아래의 행위
- 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 전문투자자의 요구에 정당한 사유없이 동의하지 않는 행위
 - 투자일임의 범위, 투자목적 등을 고려하지 않고 투자일임재산으로 지나치게 자주 매매하는 행위
 - 채권자로서 그 권리를 담보하기 위하여 백지수표나 백지어음을 받는 행위

101

2024.03
기출복원

투자일임업자의 금지행위와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

투자자로부터 ()를 위임받는 것은 금지된다. 다만 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 주식매수청구권 행사, 공개매수 응모, 유상증자 청약, 전환권 행사 등을 위해 위임을 받는 것은 가능하다.

- ① 투자일임재산을 예탁하는 투자매매업자·투자중개업자, 그 밖의 금융기관을 지정하거나 변경하는 행위
- ② 투자일임재산을 예탁하거나 인출하는 행위
- ③ 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위
- ④ 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위

④는 예외가 없는 금지행위이다(따라서 위임을 받는 것도 불가함). ①, ②, ③은 원칙상 위임이 금지되지만 예외가 인정된다(예: 주식매수청구권을 행사하기 위해 투자일임재산에 속한 증권의 의결권을 위임받아서 행사하는 것은 가능하다).

102

2023.11
기출복원

투자일임업자의 금지행위에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위는 금지된다.
- ② 투자일임재산으로 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위는 금지되지만, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 경우는 예외가 인정된다.
- ③ 투자일임업자는 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위를 위임받는 것은 원칙상 인정되지만, 투자자보호 또는 건전한 질서를 해할 우려가 있는 경우는 위임이 금지된다.
- ④ 투자일임재산을 위탁하거나 인출하는 행위를 위임받는 것은 금지되지만, 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 대차거래 등을 하기 위하여 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위는 예외가 인정된다.

③ 의결권행사를 위임받는 것은 원칙상 금지되지만, 투자자보호나 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 주식매수청구권의 행사나 유상증자 청약 등을 위해서 위임을 받는 것은 가능하다.

103

❖ 기출 Map (3~4배수)

금융투자상품 정의	6가지 증권 정의	금융투자업 적용배제	인가등록 대상	자산건전성 규제	
순자본비율 규제	적기시정조치(1)	적기시정조치(2)	긴급조치 발동사유	위험관리구축	
경영공시	투자매매·중개업자 영업행위규제	신용공여 규제	투자자예탁금 별도예치제도	집합투자기구 운용제한	금전 차입·대여
이해관계인 거래제한	성과보수 제한	의결권 제한	집합투자업자 수시공시	집합투자재산 보고기간	집합투자 정의
수익증권 발행(1)	수익증권 발행(2)	환매금지형(1)	환매금지형(2)	특수한 형태 집합투자기구	펀드 환매
시가·공정가	기준가격 과표가격	이익금 분배	기준가격 적정성평가	집합투자기구 평가회사	일반사무관리회사
투자일임업자 금지행위(1)	투자일임업자 금지행위(2)	증권신고서	간주모집	전매제한조치	
예외적 인출사유	투자설명서	증권분석기관	공개매수	5% Rule	장외거래
내부자거래 규제대상자	시장질서 교란행위	금융기관검사규정	자본시장조사규정		

104

PART 4: 기타 (공시제도 ~ 자본시장조사업무규정)

❖ 증권신고서 제도

불특정다수(50인 이상)를 상대로 증권을 새롭게 발행하고자 하거나,
이미 발행된 증권을 분배할 경우

공모(모집 또는 매출)를 하고자 할 경우

증권신고서를 제출해야 한다
(∵ 형식상 or 내용상 문제없음을 확인하는 차원)

금융위에 제출,
수리 후,
공모 가능

단, 국공채 / 발행금액이 10억원 미만 → 증권신고서 제출의무 면제

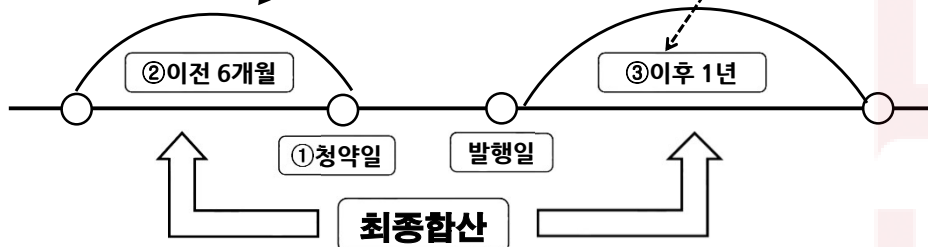
소액공모 공시서류

105

✓ '50인 산정' 방식: 3단계 절차

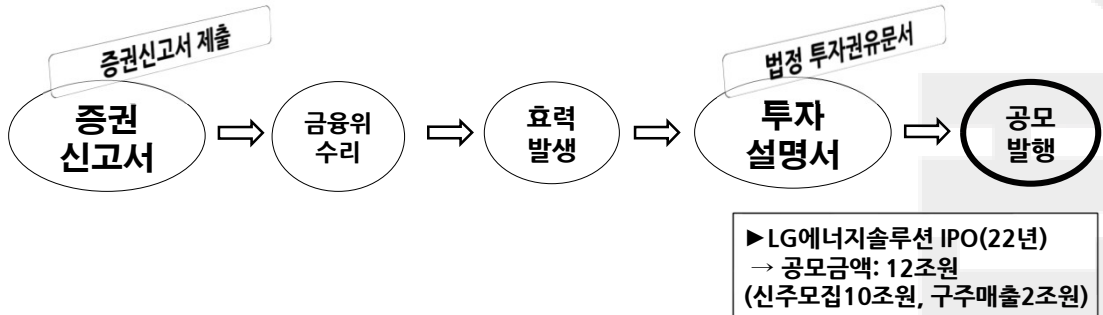
'청약권유를 받은 자 + 합산대상 - 제외대상 = 50인 이상' → 증권신고서 제출의무

간주모집(전매가능성有) → 증권신고서 제출의무



106

❖ 공모발행 절차



107

24

증권신고서에 대한 설명이다. 틀린 것으로만 연결한 것은?

- 가. 증권신고서는 증권의 발행인이 작성하여 금융위원회에 제출하는 바, 금융위원회에서 증권신고서가 수리되면 해당 증권의 가치를 국가가 보증한다는 것을 의미한다.
- 나. 국채, 지방채, 특수채는 증권신고서를 제출하지 않아도 된다.
- 다. 공모금액이 10억원 미만이면 증권신고서를 제출하지 않아도 된다.
- 라. 증권신고서 제출 후 금융위원회가 수리하는 즉시 투자설명서를 교부하고 청약을 진행할 수 있다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 라

- 가: 증권신고서의 기재사항이 정확하다는 것을 인증하는 것이며 국가가 해당 증권의 가치를 보증하는 것은 아니다.
- 라: 금융위원회가 수리하고 효력이 발생한 후에 (정식)투자설명서를 교부하고 청약을 진행할 수 있다.

108

예제 증권신고서를 제출해야 하는 자는?

- ① 해당 증권의 발행인
- ② 주관업무를 수행하는 금융투자회사
- ③ 예탁결제원
- ④ 한국거래소

증권신고서의 제출의무자는 언제나 해당증권의 발행인이다. 다만, 증권예탁증권을 발행함에 있어서는 그 기초가 되는 증권을 발행하였거나 발행하고자 하는 자를 말한다(2024기본서, 3권, p294).

109

**2022.02
기출복원**

증권신고서와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 증권신고서의 제출의무자는 대표주관회사이다.
- ② 증권신고서가 수리된 후 일정기간이 지나야 효력이 발생한다.
- ③ 모집은 50인 이상의 투자자에게 새로 발행한 증권의 취득의 청약을 권유하는 행위이다.
- ④ 매출은 50인 이상의 투자자에게 이미 발행한 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 행위이다.

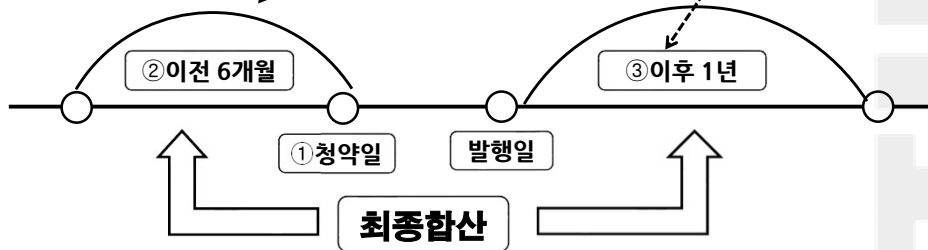
① 증권신고서의 제출의무자는 증권의 발행인(발행기업)이다.

110

❖ 간주모집제도

‘청약권유를 받은 자 + 합산대상 - 제외대상 = 50인 이상’ → 증권신고서 제출의무

간주모집(전매가능성有) → 증권신고서 제출의무



111

✓ 전매가능성 (전매가능성이 있음 → 간주모집)

- (1) 지분증권: 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장에 상장된 경우(코넥스 시장은 제외)
- (2) 지분증권 이외의 증권: 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할 되어 거래될 수 있는 경우.
- (3) CB, BW, EB 등: 전환권, 신주인수권 등 권리가 부여된 증권이 (1) 또는 (2)에 해당하는 경우
- (4) 기업어음증권: 50매 이상으로 발행되거나, 만기가 365일 이상이거나, 기업어음이 특정금전신탁에 편입되는 경우 등

112

25 증권 별 전매가능성의 판단기준을 잘못 설명한 것은?

- ① 발행하는 지분증권과 같은 종류의 지분증권이 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스 시장에 이미 상장된 경우
- ② 지분증권 이외의 증권으로서 50매 이상으로 발행되거나 50매 이상으로 권면분할 되어 거래될 수 있는 경우
- ③ 만기가 365일 이상인 기업어음증권이 발행된 경우
- ④ 기업어음증권이 특정금전신탁에 편입되는 경우

상장증권은 모두 전매가능성이 있다고 보지만 코넥스 시장은 제외된다.

113

2020.06
기출복원

다음 중 증권의 전매가능성이 인정되는 경우가 아닌 것은?

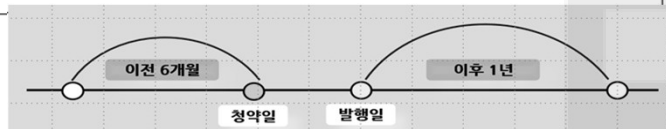
- ① 지분증권이 아닌 증권이 50매 이상으로 발행된 경우
- ② 전환권 등이 부여된 경우 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우
- ③ 기업어음의 만기가 365일 이상인 경우
- ④ 기업어음이 특정금전신탁에 편입되는 경우

②는 전매제한조치에 해당된다(권리행사금지기간이 발행 후 1년 이상이므로 발행 후 1년 이내의 기간에는 상장주식으로 전환할 수 없다. 따라서 간주모집이 될 수 없다).

114

✓ 전매제한조치 (전매가능성 없음 → 간주모집X)

- (1) 증권을 발행한 후 지체 없이 예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우 (→보호 예수)
- (2) 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우
- (3) 전환권 등이 부여된 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우
- (4) 채무증권의 경우 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 경우
- (5) 기업어음 및 파생결합증권이 특정금전신탁에 편입되는 경우, 특정금전신탁의 위탁자를 합산하여 50인 이상이 될 수 없다는 뜻을 기재한 경우
- (6) 전자단기사채로서 만기가 3개월 이내인 경우
- (7) 우리사주조합으로 취득한 주식을 수탁기관에 예탁하고 예탁일로부터 1년 간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우
- (8) 국내 환류 가능성이 있는 해외발행증권에 해당되는 경우, 발행일로부터 1년 이내에 해당 증권을 거주자에게 양도할 수 없다는 것을 기재한 경우



115

26

전매제한조치상 보호 예수의 예외로서 증권의 인출이 가능한 사유이다. 틀린 것은?

- ㉠ 공개매수신청에 대해 응모하는 경우
- ㉡ 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
- ㉢ 회사의 합병, 분할, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전에 따라 다른 증권으로 교환하기 위한 경우
- ㉣ 액면 또는 권면의 분할 또는 합병에 따라 새로운 증권으로 교환하기 위한 경우

㉡㉢㉣는 불가피한 사유로서 보호예수의 예외가 되지만, ㉠은 예외사유가 안 된다.

▶ 참고: 전매제한조치

증권을 발행한 후 지체없이 예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 인출 또는 매도하지 않기로 한 경우 (→ 보호 예수)

116

2022.06
기출복원

전매제한조치를 위해 예탁된 증권(보호 예수된 증권)에 대해서, 예외적으로 인출이 허용되는 사유가 아닌 것은?

- ㉠ 공개매수신청에 대해 응모를 하기위한 경우
- ㉡ 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
- ㉢ 회사의 합병, 분할, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전에 따라 다른 증권으로 교환하기위한 경우
- ㉣ 액면 또는 권면의 분할 또는 합병에 따라 새로운 증권으로 교체하기 위한 경우

① 공개매수신청에 응모하기 위해 인출하는 것은 주권의 소유권이 변경되는 것이므로(전매제한조치에 위배), 보호예수의 예외적 인출사유로 인정되지 않는다.

117

발행시장 공시제도

❖ 투자설명서

▶원칙적으로 투자설명서는 증권신고서와 내용이 동일

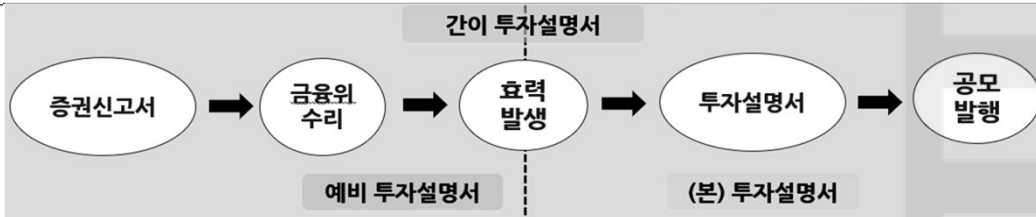
- (1) 투자설명서의 작성 및 공시
투자설명서는 증권신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락할 수 없다 (단, 영업기밀보호 등 필요한 경우는 생략가능).
- (2) 개방형 집합투자증권 및 파생결합증권에 특례
 - ㉠ 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 1년마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것(▶매년 업데이트).
 - ㉡ 변경등록을 한 경우 변경등록의 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 그 내용을 반영한 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출할 것
- (3) 투자설명서의 교부의무
 - ㉠ 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자에게 투자설명서를 미리 교부하지 않으면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다. ▶투자설명서는 법정투자권유문서
 - ㉡ 투자설명서의 교부가 면제되는 자
 - ㉢ 전문투자자 등 일정한 전문가(예: 신용평가업자, 회계법인, 변호사, 회계사 등). ▶only일반투자자
 - ㉣ 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 '서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자.
 - ㉤ 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당함.

118

❖ 투자설명서

(4) 투자설명서의 사용방법

- ㉠ 증권신고서의 효력이 발생한 후 투자설명서를 사용하는 방법(▶ 정식 투자설명서).
- ㉡ 증권신고서가 수리된 후 신고의 효력이 발생하기 전에 예비투자설명서를 사용하는 방법
(▶ 예비투자설명서는 효력이 발생한 후에는 사용할 수 없음, 사용시 '효력발생 전 교부사실'을 명시).
- ㉢ 증권신고서가 수리된 후 신문·방송·잡지 등을 이용한 광고, 안내문·홍보전단 또는 전자전달 매체를 통하여 간이투자설명서를 사용하는 방법(▶ '수리된 후'에 사용가능하므로 결과적으로 간이투자설명서는 효력발생 전과 후 모두 사용이 가능함).
- ㉣ 집합투자증권의 경우 간이투자설명서만을 가지고 사용할 수 있으나, 투자자가 투자설명서의 사용을 별도로 요청하는 경우에는 그러지 아니하다.



119

27

투자설명서에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 투자자에게 실제로 교부하는 것은 증권신고서가 아니라 투자설명서이다.
- 나. 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서 모두 증권신고서의 효력이 발생한 후에 사용할 수 있다.
- 다. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 전화로 표시한 경우는 투자설명서의 교부를 하지 않아도 된다.
- 라. 개방형 집합투자증권 및 파생결합증권의 발행인은 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 2년에 1회 이상 새로 고친 투자설명서와 간이투자설명서를 제출해야 한다.

① 가, 다

② 나, 다

③ 나, 라

④ 가, 라

나: 효력이 발생한 후만 사용할 수 있는 것은 (정식)투자설명서이며,
효력이 발생하기 전에만 사용할 수 있는 것은 예비투자설명서이다.
라: 1년에 1회 이상 업데이트해야 한다.

120

2023.06
기출복원

투자설명서의 교부 등에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자설명서는 전문투자자와 일반투자자 모두에게 교부하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면 뿐 아니라 전화, 모사전송, 전자우편 등으로 표시하는 경우에도 투자설명서의 교부가 면제된다.
- ③ 이미 취득한 것과 동일한 집합투자증권을 추가로 취득하려는 경우 투자설명서의 교부가 면제되지만, 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 달라진다면 투자설명서를 교부해야 한다.
- ④ 예비투자설명서는 증권신고서가 수리된 후부터 신고서의 효력이 발생하기 전의 기간에서만 사용할 수 있다.
 - ① 투자설명서는 일반투자자에게만 교부하는 것을 원칙으로 한다.
 - ④ 해당 설명서가 신고서의 효력발생 전에 교부하는 것이라는 사실'을 명시

121

2022.06
기출복원

투자설명서에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자설명서는 원칙적으로 증권신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락할 수 없다.
- ② 발행인은 증권을 모집하거나 매출하는 경우 투자설명서 및 간이투자설명서를 증권신고의 효력이 발생하는 날에 금융위에 제출하여야 한다.
- ③ 개방형 집합투자증권의 경우 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출한 후 1년마다 1회 이상 다시 고친 투자설명서 및 간이투자설명서를 제출해야 한다.
- ④ 전문투자자 등 일정한 전문가를 대상으로는 투자설명서의 교부가 면제되며, 일반투자자의 경우 서면 등으로 투자설명서의 수령에 대한 거부의를 표시한다고 하더라도 교부를 하는 것이 원칙이다.
 - ④ 일반투자자에게 투자설명서를 교부하는 것은 법적 의무(법정투자권유문서)이지만, 투자설명서의 수령을 거부하는 의사표시를 할 경우(서면, 전화 등의 방법)에는 교부를 하지 않아도 된다.

122

❖ 사업보고서 제출의무

38회(신유형), 41회, 44회 기출

(1) 사업보고서 제출대상

① 상장법인: 주권, 주권이 아닌 지분증권, 무보증사채권, 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권·교환사채권, 신주인수권증권, 증권예탁증권, 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인 집합투자증권 → X

② 비상장법인: 외감법상의 외부감사대상법인으로서, 모집·매출한 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인

(2) 사업보고서 제출기한:

- 최초로 사업보고서를 제출하는 경우: 제출대상법인에 해당하게 된 날로부터 5일 이내에 금융위와 거래소에 제출
- 정기 제출의 경우: 사업보고서는 사업연도 경과 후 90일 이내, 반기보고서 및 분기보고서는 반기 및 분기종료일로부터 45일 이내에 금융위와 거래소에 제출

123

**2026.01
기출복원**

다음 중 사업보고서를 제출하지 않아도 되는 자는?

- ① 주권 상장 법인
- ② 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채를 증권시장에 상장한 발행인
- ③ 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인
- ④ 집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인

④ 집합투자증권의 경우 사업보고서 제출의무 대상에서 제외된다.

[참고설명] 집합투자증권은 운용결과를 투자자에게 그대로 귀속시키는 상품이다. 즉 집합투자증권은 주식이나 채권 등과 달리 발행인의 신용위험 등에 노출되지 않으므로 사업보고서 제출의무가 면제되는 것으로 이해할 수 있다.

124

2025.04
기출복원

〈보기〉에서 ‘사업보고서를 제출해야 하는 경우’에 해당하는 항목의 개수는?

- 가. 주권 상장 법인
- 나. 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채를 증권시장에 상장한 발행인
- 다. 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인
- 라. 집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

③ 사업보고서 제출대상이 되는 항목은 3개(‘가, 나, 다’)이다. ‘집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인’은 사업보고서 제출의무 부과대상에서 제외된다.

125

❖ 공공적 법인의 주식 소유제한 42회(신유형) 기출

- (1) 누구든지 공공적 법인이 발행한 주식을 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 ‘발행주식총수의 100분의 3’을 초과하여 소유할 수 없다. 단, 그 주식이 상장된 당시에 발행주식 총수의 100분의 10 이상을 소유한 주주는 그 소유비율까지 소유할 수 있다.
▶ 이때 ‘의결권이 없는 주식’은 발행주식총수에 포함되지 않는다.
- (2) 소유비율 한도를 초과하여 주식을 소유한 자에 대하여 금융위는 6개월 이내의 기간 정하여 그 기준을 충족시키기 위한 시정조치를 명할 수 있다.

[참고] 자본시장법상의 공공적 법인은 ‘한국전력’을 말함.

✓ ‘공공적 법인’에 대한 외국인투자한도: 1인당 한도(3%), 전체 한도(40%)

126

2025.07
기출복원

자본시장법상의 공공적 법인에 대한 내용이다.
옳은 것으로 묶은 것은?

- 가. 주주 별 소유한도는 발행주식 총수의 100분의 3을 원칙으로 한다.
나. 공공적법인의 상장당시 발행주식 총수의 100분의 10이상을 소유한 주주는 그 소유 비율까지 소유할 수 있다.
다. 의결권이 없는 주식은 발행주식 총수에 포함되지 않는다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다

127

❖ 증권분석기관

→ 모집가액 또는 매출가액의 적정성 등
증권의 가치를 평가하는 기관

1) 인수업무, 모집 · 사모 · 매출의 주선업무를 수행하는 자

→ 투자매매업자 또는 투자중개업자를 말함
(인수업무 - 투자매매업, 모집 등 주선업무 - 투자중개업)

2) 신용평가회사

3) 공인회계사법에 따른 회계법인

4) 채권평가회사

IPO (Initial Public Offering)
(≡ 신규공모상장)

발행주식 수 X **공모가액** = 자금조달액
(?)

128

28 다음 중 증권분석기관이 될 수 없는 자는?

- ① 신용평가업자
- ② 채권평가회사
- ③ 일반사무관리회사
- ④ 투자매매업자

일반사무관리회사는 자본시장법상의 집합투자기구의 하나인 투자회사의 운영에 관한 업무(주식의 발행 및 명의개서 업무, 기준가격의 계산, 이사회 및 주총의 소집 및 개최에 관한 업무 등)를 위탁받아 그 업무를 수행하는 자를 말한다.

129

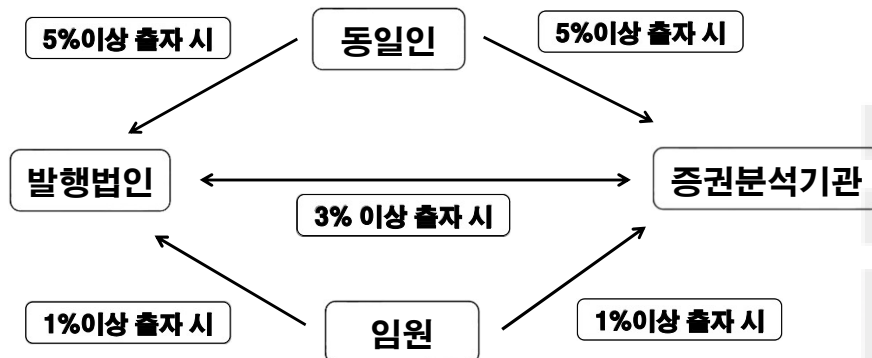
✓ 증권분석기관의 평가제한

▶ 발행기업과 분석기관 간에 이해관계가 있을 경우 → 평가업무 제한

- (1) 증권분석기관이 해당 법인에 그 자본금의 100분의 3 이상을 출자하거나 그 반대의 경우
- (2) 증권분석기관에 그 자본금의 100분의 5 이상을 출자하고 있는 주주와 해당 법인에 100분의 5 이상을 출자하고 있는 주주가 동일인(특수관계인 포함)인 경우
- (3) 증권분석기관의 임원이 해당 법인에 그 자본금의 100분의 1 이상을 출자하고 있거나 해당 법인의 임원이 증권분석기관에 100분의 1 이상을 출자하고 있는 경우
- (4) 증권분석기관 또는 해당법인의 임원이 해당법인 또는 증권분석기관의 주요주주의 특수관계인인 경우
- (5) 동일인이 증권분석기관 및 해당 법인에 대하여 임원의 임면 등 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 관계에 있는 경우

130

■ 증권분석기관의 평가업무 제한



131

예제 증권분석기관의 평가제한에 대한 요건이다.
요건의 내용이 틀린 것은?

100분의 3 이상

- ① 증권분석기관이 해당 법인에 그 자본금의 100분의 5 이상을 출자하고 있는 경우
- ② 증권분석기관에 그 자본금의 100분의 5 이상을 출자하고 있는 주주와 해당 법인에 100분의 5 이상을 출자하고 있는 주주가 동일인인 경우
- ③ 증권분석기관의 임원이 해당법인에 그 자본금의 100분의 1 이상을 출자하고 있거나 또는 그 반대의 경우
- ④ 증권분석기관 또는 해당 임원이 해당법인 또는 증권분석기관의 주요 주주의 특수관계인인 경우

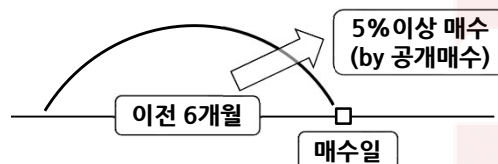
132

❖ 기업의 인수합병관련(M&A) 공시제도

공개매수 (tender offer)	주식대량소유보고제도 (5% 보고제도)
장외시장 규제	장내시장 규제
✓ 기업 경영권에 대한 공정한 경쟁을 유도	

133

❖ 공개매수제도



누구든지 증권시장 밖에서,
매수 등을 하는 날로부터 과거 6개월 간 10인 이상의 자로부터,
주식 등을 매수 교환 입찰 및 유상취득 함으로써
본인과 특별관계자의 합산지분을 5% 이상 보유하게 되는 경우에는,
반드시 공개매수에 의해야 한다.

장외시장
(공개매수)

장내시장
(5% Rule)

✓ 공개매수에 의하지 않고는 장외시장에서 5% 이상을 취득할 수 없다.

134

✓ 공개매수제도 주요내용

의결권이 있는 증권

- (1) 적용대상 '주식 등' : 주식, 주식전환사채(CB, BW, EB), 파생결합증권, 증권예탁증권 등
- (2) 적용의무자: 본인과 특별관계자(특별관계자=특수관계인+공동보유자)
- (3) 공개매수 기간: 공개매수신고서 제출일로부터 20일 이상 60일 이내
- (4) 공개매수철회: 공개매수공고일 이후에는 철회불가원칙(단, 대항공개매수 등의 경우 공개매수기간 내에서 철회가 가능함)
- (5) 공개매수 적용면제: 주식소각목적의 매수, 주식매수청구권행사에 의한 매수 등은 적용 면제함

지분경쟁목적이 없는 장외매수는 면제

135

29

공개매수에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 공개매수는 의결권이 있는 주식 등을 전제로 하므로 의결권이 없는 주식에 대해서는 의무공개매수 규정이 적용되지 않는다.
- ② 적용대상증권인 '주식 등'에는 주권, 신주인수권증권을 포함하고 주식으로 전환될 수 있는 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW), 이익참가부사채(PB)등이 포함된다.
- ③ 공개매수 해당 여부 판단 시 본인과 특수관계인이 보유한 지분을 합산하되, 공동보유자의 지분은 합산하지 않는다.
- ④ 공개매수자는 공개매수공고일 이후라도 철회신고서 제출로써 언제든지 공개매수를 철회할 수 있다.

② PB는 포함되지 않음, ③공동보유자 포함(특별관계자), ④원칙상 철회불가

136

❖ 5% 보고제도(5% Rule) - 보고 종류

1) 새로 5% 이상을 보유하게 되는 경우 → 신규보고

[주의] 1주 이상의 변동 → X

2) 5% 이상 보유자의 보유비율이 1% 이상 변동하는 경우 → 변동보고

3) 보유목적의 변경 → 변경보고

경영권참가 목적 ⇔ 일반투자목적 또는 단순투자목적
일반투자목적 ⇔ 단순투자목적

137

30

주식 등의 대량보유상황 보고제도(5% Rule) 상
의 보고사유를 나열하였다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 새로 5% 이상을 보유하게 되는 경우
- ② 5% 이상의 보유자가 보유수량 중 1주 이상의 변동이 생긴 경우
- ③ 보유 목적을 단순투자목적에서 경영참가목적으로 변경하는 경우
- ④ 보유 목적을 경영참가목적에서 단순투자목적으로 변경하는 경우

1주 이상의 변동은 보고사유가 아니다.
'5% 이상의 보유자의 보유비율이 ±1% 이상 변동이 생긴 경우'는 보고사유가 된다

138

❖ 미공개중요정보의 이용금지 대상자

(1) 내부자

- ㉠ 그 법인(그 계열회사를 포함) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ㉡ 그 법인(그 계열회사를 포함)의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자

(2) 준내부자

- ㉢ 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ㉣ 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자

(3) 정보수령자

- ㉠부터 ㉣까지의 어느 하나에 해당하는 자로부터 미공개 중요정보를 받은 자

139

31

다음 중 내부자거래 규제대상자 중 '내부자'에 해당될 수 있는 자는?

- 가. 해당 법인의 계열회사 임직원
- 나. 해당 법인 및 계열사의 연고주주
- 다. 해당 법인에 대해 법령에 따른 허가·인가·지도 등의 권한을 행사하는 자

㉠ 가

㉡ 나, 다

㉢ 가, 다

㉣ 가, 나, 다

가: 내부자에 해당될 수 있음

나: '주요주주'는 내부자가 될 수 있으나, 연고주주는 해당되지 않음

다: 준내부자에 해당될 수 있음

140

2021.06
기출복원

다음 중 미공개중요정보의 이용금지 대상에 해당하는 자를 모두 묶은 것은?

- 가. 해당 법인(계열사 포함)의 임직원으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자
- 나. 해당 법인(계열사 포함)의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- 다. 해당 법인에 대하여 법령상 허가·인가 등 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

▶ 미공개중요정보 이용금지대상자는 '내부자/준내부자/정보수령자'이다 ('가, 나'는 내부자, '다'는 준내부자에 해당됨).

141

2023.06
기출복원

자본시장법상 '미공개 중요정보의 이용금지 조항'을 위반할 가능성이 있는 규제대상자를 모두 묶은 것은?

- 가. 해당 법인의 계열사 임직원
- 나. 해당 법인의 주요주주
- 다. 해당 법인에 대해 법령상 허가, 인가, 지도, 감독의 권한을 가진 자

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 미공개중요정보 이용금지 대상자는 '내부자/준내부자/정보수령자'이다 ('가, 나'는 내부자, '다'는 준내부자가 될 수 있다).

142

✓ 금융기관의 업무 및 재산상황에 대한 검사

❖ 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정

(1) 검사결과조치는 금융위의 심의·의결을 거쳐 조치하되, 금감원장 위임사항은 금감원장이 직접 조치할 수 있다.	검 사 결 과 조 치
(2) 금감원장의 제재 조치시, 제재대상자에게 사전통지하는 것이 원칙이다. • 단, 사전통지가 명백히 불필요하다고 인정할 만한 사유가 있는 경우는 생략가능	
(3) 이의신청이 있다 하더라도, 당해 이의신청이 이유 없다고 인정될 만한 명백한 사유가 있는 경우에는 금감원장은 이의신청을 기각할 수 있다.	
(4) 이의신청에 대한 금융위나 금감원의 처리결과에 대해서는 재차 이의신청을 할 수 없다.	

기각/처분취소/처분변경

[검사절차] 사전조사 → 검사실시 → 결과보고 → 검사결과조치 → 사후보고

종합검사 & 현장검사

143

32

금융기관의 검사 및 제재에 관한 규정 상, 금융기관 검사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금융기관의 업무 외에 재산상황에 대해서도 검사할 수 있다.
- ② 원칙적으로 검사결과에 대한 조치는 금융감독원장이 한다.
- ③ 감독원장이 제재를 하거나 금융위원회에 제재조치를 건의하고자 할 때에는 제재의 내용 등을 제재대상자에게 사전통지하는 것이 원칙이다.
- ④ 제재조치에 대한 이의신청을 하고 그 처리결과에 대해서는 추가적인 이의신청은 불가하다.

(1) 검사결과조치는 금융위의 심의·의결을 거쳐 조치하되, 금감원장 위임사항은 금감원장이 직접 조치할 수 있다.

144

2021.01
기출복원

금융기관에 대한 검사 및 제재규정에 관한 설명 이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 검사결과에 대한 조치는 금융위 심의·의결을 거쳐 조치하되 금감원장 위임사항은 금감원장이 직접 조치한다.
- ② 금감원장이 제재조치를 하는 때에는 위규행위사실, 관련법규, 제재예정내용 등 제재대상자에게 구체적으로 사전통지하고 상당기간을 정하여 구술 또는 서면에 의한 의견진술 기회를 주는 것이 원칙이다.
- ③ 금융기관 또는 임직원은 금융위원회의 제재사항에 대하여 이의신청을 할 수 있으며, 이때 금감원장은 당해 이의신청이 이유 없다고 인정될 만한 명백한 사유가 있다 하더라도 금감원장 직권으로 당해 이의신청을 기각할 수 없다.
- ④ 제재조치에 대한 이의신청을 하고 그 처리결과에 대해서는 추가적인 이의신청은 불가하다.

③ 이의신청이 있다 하더라도, 당해 이의신청이 이유가 없다고 인정할 만한 명백한 사유가 있는 경우에는 금감원장이 이의신청을 기각할 수 있다.

145

❖ 자본시장의 조사업무 규정

▶ 금융기관의 업무 및 재산상황에 대한 검사 → 금융감독원
▶ 자본시장의 불공정거래행위 조사 → 증권선물위원회

(1) 자본시장의 불공정거래행위 등에 대한 조사업무를 말하며, 조사의 주체는 금융위 산하의 증권선물위원회이다.

(2) 조사의 실시

- ① 조사대상: 아래의 경우 조사대상이 됨
 - 금융위 및 금감원의 업무와 관련하여 위법행위의 혐의사실을 발견한 경우
 - 한국거래소나 기타 행정기관으로부터 위법행위의 혐의사실을 이첩받은 경우
 - 검찰청의 장으로부터 위법행위에 대한 조사를 요청받은 경우 등등
- ② 조사의 면제대상: 아래의 경우는 조사대상행위에 해당하지만 조사의 면제가 가능
 - 혐의내용이 경미하여 조사의 실익이 없다고 판단되는 경우
 - 민원인의 사적 이해관계로 제기된 것으로 판단되는 등 공익 및 투자자보호와 직접적 연관이 부족할 경우
 - 제보가 익명이거나 또는 가공인 명의의 진정·탄원·투서 등에 의해 이루어지거나, 그 내용이 조사단서로서의 가치가 없다고 판단되는 경우 등등

(3) 조사결과조치

- 관계자고발 또는 수사기관통보, 시정명령, 인가·등록취소, 증권발행제한, 임원해임권고 등
- 과징금부과 또는 과태료부과, 단기매매차익 발생사실의 통보

146

33

자본시장 조사업무규정에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자본시장 불공정거래에 대한 조사는 원칙적으로 당사자의 동의와 협조를 전제로 한 청문적 성격의 행정상 임의조사의 성격을 띠지만, 시세조종 등에 대한 조사와 같이 압수·수색 등 강제조사의 성격이 함께 혼재된 특수한 성격을 갖는다.
 - ② 한국거래소로부터 위법행위의 혐의사실을 이첩 받은 경우는 조사를 실시할 수 있다.
 - ③ 당해 위법행위에 대한 제보가 익명 또는 가공인 명의의 진정·탄원·투서 등에 의해 이루어질 경우 조사의 면제대상이 된다.
 - ④ 조사결과에 대한 조치로서 형사벌칙이 되는 대상에 대한 고발 또는 수사기관통보, 시정명령, 과징금의 부과 등이 있으며 과태료는 부과대상이 아니다.
- ④ 과태료부과도 가능하다.

147

✓ 자본시장 조사업무규정 - 조사결과조치

- (1) 형사벌칙 대상행위에 대한 관계자 고발 또는 수사기관 통보 (즉, 동 규정상 형사제재를 직접 하지 않으므로 '징역이나 벌금'은 부과대상이 아니다).
- (2) 위법행위 발견시 시정명령 또는 처분명령
- (3) 과태료부과, 단기매매차익 발생사실의 통보
- (4) 상장법인 및 피검사기관에 대한 조치
 - 인가·등록의 취소
 - 증권발행제한(1년 이내의 범위)
 - 임직원에게 대한 제재
 - 임원: 해임요구, 6개월 이내의 직무정지, 문책경고, 주의적 경고, 주의
 - 직원: 면직, 6개월 이내의 정직, 감봉, 견책, 경고, 주의
- (5) 과징금 부과

148

2022.11
기출복원

조사결과에 대한 조치(자본시장 조사업무 규정)로서
부과할 수 있는 제재를 모두 연결한 것은?

가. 과태료 부과

나. 증권발행제한

다. 1년 이내의 직무정지

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

① '다'는 '6개월 이내 직무정지'가 옳다.

149

2023.11
기출복원

자본시장조사업무 규정상의 조사결과조치에
해당하는 것으로 모두 묶은 것은?

가. 벌금

나. 증권의 발행제한

다. 임원에 대한 해임요구

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

② 벌금은 해당되지 않는다.

가: 자본시장조사업무규정상 형사제재는 직접 하지 않으므로
(관계자 고발 수사기관 통보), 징역이나 벌금은 부과대상이 아니다.

150

감사합니다

151